

**ТЕТРАДЬ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ
УГОЛОВНОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО**

Лектор:

Курбатова Светлана Михайловна
Доктор юридических наук,
Профессор кафедр уголовного процесса и
криминалистики Сибирского Федерального
Университета, Красноярского государственного
аграрного университета

Красноярск, 2024-25

Оглавление

Общая характеристика уголовного процесса	8
Понятия	8
Система уголовного процесса	8
Досудебное производство	8
Судебные производства	8
Уголовное преследование (Глава 3)	9
Виды уголовного преследования	9
Отказ в возбуждении УД; прекращение УД и УП / Глава 4	10
Суд (Глава 5)	10
Понятия	10
Полномочия суда	11
Состав суда	11
Суд 1 инстанции	11
Рассмотрение УД в апелляционном порядке	11
Рассмотрение УД в кассационном порядке	12
Рассмотрение УД в надзорном порядке	12
Подсудность УД	12
Понятие	12
Виды	12
Схемы	13
Система судов РФ	13
Соотношение инстанций к звеньям СОЮ	13
Состав суда	13
Подсудность уголовных дел	14
Доказательства и доказывание (Раздел 3)	14
Доказательства (Глава 10)	14
Понятие	14
Обстоятельства, подлежащие доказыванию (ст.73)	14
Свойства доказательств	14
Классификация доказательств	15
Конспект главы 11 УПК	15
Понятие доказывания	15
Собирание док-в (ст.86)	15
Поверка док-в (ст.87)	15
Оценка док-в (ст.88)	15
Меры процессуального принуждения	16
Понятие	16

Раздел 4 УПК: Меры проц.принуждения.....	16
Задержание подозреваемого (глава 12)	16
Меры пресечения (глава 13).....	17
Иные меры проц.принуждения (глава 14)	17
Конспект глав 13-14 УПК.....	18
Меры пресечения (глава 13).....	18
Основания для избрания меры пресечения	18
Виды мер пресечения.....	18
Обстоятельства, учитываемые при избрании меры пресечения	18
Избрание меры пресечения в отношении подозреваемого	18
Акт об избрании меры пресечения	19
Подписка о невыезде и надлежащем поведении	19
Личное поручительство.....	19
Наблюдение командования воинской части	19
Присмотр за несовершеннолетним подозреваемым или обвиняемым.....	19
Запрет определенных действий	19
Залог.....	20
Домашний арест	20
Заключение под стражу	20
Иные меры процессуального принуждения (глава 14).....	20
Основания применения	20
Виды	21
Обязательство о явке.....	21
Привод	21
Временное отстранение от должности.....	21
Наложение ареста на имущество	21
Процессуальные сроки.....	22
Исчисление срока	22
Процессуальные издержки.....	22
Ходатайство и жалобы (раздел 5)	22
Ходатайство (глава 15).....	22
Обжалование действий и решений суда и должностных лиц, осуществляющих УС (глава 16).....	23
Возбуждение УД (раздел 7)	23
Поводы.....	23
Основания.....	23
Проверка информации.....	24
Возбуждение уголовного дела	24
Отказ в ВУД.....	24

Нарушения на стадии ВУД	25
Предварительное расследование	25
Понятие ПР	25
Значение ПР	25
Назначение ПР	25
Задачи ПР	25
Формы ПР	26
Общие условия ПР	26
Начало производства ПР	26
Подследственность	26
Место производства ПР	26
Возможные варианты в ПР	27
Производство неотложных следственных действий	27
Недопустимость разглашения данных предварительного расследования	27
Окончание предварительного расследования	27
Следственные действия: общая характеристика	28
Понятие СД	28
Признаки СД	28
Сущность СД	28
Значение СД	28
Назначение	28
Задачи	28
Система СД	28
Общие правила производства СД	29
Приостановление предварительного расследования	31
Прекращение УД	31
Основания отказа в ВУД или прекращения УД (ст.24)	31
Прекращение УД в связи с примирением сторон (ст.25)	31
Прекращение УД или УПресл в связи с назначением меры УПХ в виде судебного штрафа (ст.25.1)	31
Основания прекращения УПресл (ст. 27)	32
Прекращение УПресл в связи с деятельным раскаянием (ст.28)	32
Прекращение УПресл в связи с возмещением ущерба (ст.28.1)	32
Призыв на военную службу, служба по контракту (ст.28.2)	32
Окончание предварительного расследования	32
Предварительное следствие (главы 30-31)	32
Дознание в обычной форме	33
Дознание в сокращённой форме	33
Сравнительная таблица по следствию и дознанию	33

Подготовка УД к СР (стадия 3; главы 33-34)	34
Общие условия СР (глава 35)	35
Конспект по протоколу СЗ и замечаний к нему	37
Протокол судебного заседания (ст.259)	37
Замечания к протоколу СЗ (ст.260)	37
Судебное разбирательство по УД: общая характеристика	37
Понятие судебного разбирательства по УД	37
Основные черты стадии СР по УД	38
Значение стадии судебного разбирательства по уголовным делам:	38
Суд в уголовном судопроизводстве	38
Понятие	38
Полномочия суда по УД	38
Исключительные полномочия суда	38
Специфические полномочия суда	39
Судебные инстанции	39
Принципы судебного разбирательства по УД	39
Состав суда по УД	40
Схемы	40
Судебные акты по УД	40
Сущность судебных решений по УД	40
Значение судебных решений по УД	40
Судебное разбирательство по УД (4 стадии)	40
Обычное СР (гл.36-39)	41
Постановление приговора (гл.39)	42
Виды приговора (ст.302)	42
Структура приговора	42
Процедура постановления приговора	43
Упрощённое судебное разбирательство	44
Особый порядок принятия судебного решения при согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением (гл.40)	44
Дела	44
Основание	44
Порядок заявления ходатайства	44
Когда заявляется	44
Процедура судебного заседания	44
Особый порядок принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве (гл.40.1)	45
Основания	45
Когда заключается	45

Что должно быть в ходатайстве.....	45
Процедура подачи ходатайства.....	45
Процедура судебного заседания	46
Производство по УД, подсудным мировому судье	46
Усложнённое судебное разбирательство	46
Требования к ПЗ.....	46
Формирование списков кандидатов в ПЗ.....	46
Особенности стадии подготовки к СР с участием ПЗ.....	47
Этапы судебного разбирательства с участием ПЗ.....	47
Производство в суде апелляционной инстанции (стадия 5; раздел 13).....	48
Право апелляционного обжалования.....	48
Что можно обжаловать	48
Порядок	48
Предмет апелляционного рассмотрения	49
Пределы прав САИ.....	49
Решение САИ (ст.389.20)	49
Виды апелляционных судебных решений (ст.389.28).....	49
Исполнение приговора (стадия 6; раздел 14)	50
Производство в суде кассационной инстанции (стадия 7; глава 47.1)	50
Субъект обжалования.....	50
Предмет рассмотрения	50
Как подаётся	50
Срок.....	50
Содержание КЖ/П (ст.401.4).....	51
Возможность поворота к худшему.....	51
Срок рассмотрения	51
Пределы прав СКИ (ст.401.16)	51
Производство в суде надзорной инстанции (стадия 8; глава 48.1).....	51
Что пересматривается	51
Субъект обжалования.....	52
Предмет проверки.....	52
Кто проверяет.....	52
Как подаётся	52
Содержание НЖ/П (ст.412.3)	52
Срок подачи.....	52
Срок рассмотрения	52
Пределы прав Президиума ВС РФ (ст.412.12)	52
Возобновления производства по УД ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств (стадия 9; глава 49) ..	52

Сроки возобновления производства (ст.414).....	53
Сравнительная таблица по инстанциям, пересматривающим постановление суда первой инстанции	53

Общая характеристика уголовного процесса

Понятия

В теории и на практике используется понятия:

- 1) Уголовный процесс (уголовно-процессуальное право)
- 2) Уголовное судопроизводство:
 - в широком смысле - весь уголовный процесс
 - в узком (буквальном) смысле - рассмотрение судом уголовных дел

Несмотря на то, что основной источник УПроц называется УПК, в самом УПК используется терминология "судопроизводство", а не уголовный процесс. Пример: Глава 2 "Принципы уголовного судопроизводства"; Раздел 2 "Участники уголовного судопроизводства"

Производство по уголовному делу - уголовный процесс, но с акцентом на практику

Так сложилось, что, если "уголовный процесс", то речь о науке, если "уголовное судопроизводство" или "производство по УД", то речь про законодательство и практику

Уголовный процесс можно рассматривать как:

- 1) Уголовно-процессуальное право - это самостоятельная отрасль Российского права, совокупность УПроц норм, регулирующих общественные отношения в сфере расследования преступлений и разрешения УД
 - Предмет: общественные отношения по расследованию преступлений и разрешений УД, урегулированный УПроц нормами
 - Согласно ст.1 УПК РФ, единственным источником является УПК РФ, основанный на Конституции РФ и нормах МП
 - Метод: преимущественно императивный
- 2) Как учебная дисциплина - совокупность знаний об уголовно-процессуальном зак-ве, определяемая учебными планами ВУЗ'ов
- 3) Как наука - совокупность знаний об уголовно-процессуальном зак-ве

Система уголовного процесса

В науке сложилось традиционный подход подразделять производство по УД на отдельные стадии

- Всего существует 9 стадий производства по УД. Данным стадиям характерно чёткая последовательность. Окончание одной стадии переходит в начало следующей
- Как отрасль же УПП делится на Общую, Особенную и Специальную часть

Досудебное производство

- 1) Возбуждение УД (раздел 7) УД возбуждается при наличии повода и основания (ст.140 УПК)
- 2) Предварительное расследование (раздел 8) Производится в форме предварительного следствия, либо дознания, которое, бывает обычное (глава 32) или сокращенное (глава 32.1) Соответственно УД расследуют следователи или дознаватели (ст.ст.150, 151)

Судебные производства

- 3) Подготовка к СР (главы 33-34)
 - Судья, получив УД от прокурора, проверяет его на предмет законности (ст.228) - не позднее 30 суток со дня поступления дела в суд, а если обвиняемый под стражей, то 14 суток, должен принять решение:
 - а) о назначении даты СЗ по делу (если "всё хорошо")
 - б) если у судьи возникли вопросы, либо кто-то из сторон обратился с ходатайством о признании какого-то доказательства недопустимым - тогда судья назначает на этой 3ей стадии предварительное слушание по делу (глава 34), куда приглашаются стороны +заинтересованные лица (напр.: эксперты); по итогу слушания судья принимает одно из решений статьи 236

Если вопросы разрешились, то судья назначает дату заседания по делу
- 4) Судебное разбирательство
 - Обычное СР (проходит 5 этапов)
 - а) подготовительная часть СР (глава 36)

б) судебное следствие (глава 37) - здесь исследуются все собранные по делу док-ва

в) прение сторон (глава 38)

г) последнее слово подсудимого (глава 38) - это его право, он может отказаться и данной стадии не будет

д) постановление приговора - обвинительного либо оправдательного

- Упрощённое

а) Особый порядок принятия судебного решения при согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением (глава 40)

б) Особый порядок принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве (глава 40.1)

в) Производство по уголовным делам, подсудным мировому судье (глава 41)

- Производство по уголовным делам, рассматриваемым судом с участием присяжных заседателей (глава 42)

5) Производство в суде апелляционной инстанции (глава 45.1) - так рассматриваются не вступившие в ЗС СР по УД (15 суток)

6) Исполнение приговора (раздел 14) - здесь суд рассматривает организационно-процедурные вопросы, связанные с исполнением приговора (например, можно ли УДО). Не путать с УИК РФ

7) Производство в суде кассационной инстанции (глава 47.1) - ВЗС РС

8) Производство в суде надзорной инстанции (глава 48.1) - рассматриваются ВЗС РС по УД с соблюдением особого порядка, в Президиуме ВС РФ

9) Возобновление производства по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств (глава 49)

Уголовное преследование (Глава 3)

Согласно п.55 ст.5 УПК РФ, уголовное преследование - процессуальная деятельность, осуществляемая стороной обвинения в целях изобличения подозреваемого, обвиняемого в совершении преступления

Согласно п.47 ст.5 УПК РФ, сторона обвинения - прокурор, а также следователь, руководитель следственного органа, дознаватель, начальник подразделения дознания, начальник органа дознания, орган дознания, частный обвинитель, потерпевший, его законный представитель и представитель, гражданский истец и его представитель

Виды уголовного преследования

Ст.20 закрепляет виды уголовного преследования

В зависимости от характера и тяжести совершенного преступления уголовное преследование, включая обвинение в суде, осуществляется в публичном, частно- публичном и частном порядке

Соответственно выделяются:

1) УД частного обвинения (ч.2 ст.20) - они возбуждаются только по заявлению потерпевшего или его законного представителя (искл.: беспомощное или зависимое состояние потерпевшего, и тогда дело возбуждается по факту, ставшим известным правоохранительным органом)

- Такие дела могут быть прекращены по примирению сторон до удаления суда в совещательную комнату
 - 115. Умышленное причинение легкого вреда здоровью
 - 116.1. Нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость
 - 128.1. Клевета
 - Все составы по 1 части

2) УД частно-публичного обвинения (ч.3 ст.20) - они возбуждаются только по заявлению потерпевшего или его законного представителя (искл.: беспомощное или зависимое состояние потерпевшего, и тогда дело возбуждается по факту, ставшим известным правоохранительным органом)

- Такие дела по общему правилу не подлежат прекращению по применению сторон (искл.: ст.25)
- В основном это части 1ые сексуальных преступлений, мошенничеств и др.

3) УД публичного обвинения (ч.4 ст.20) - они возбуждаются как по заявлению, так и по факту

- Такие дела по общему правилу не подлежат прекращению по применению сторон (искл.: ст.25)
- Это все остальные составы преступления из ОЧ УК РФ (остаточный принцип)

Отказ в возбуждении УД; прекращение УД и УП / Глава 4

Реабилитирующие основания (+ст.133)	Не реабилитирующие основания
Отсутствие события преступления (ст.24)	Истечение сроков УПресл. (ст.24)
Отсутствие в деянии состава преступления (ст.24)	Уплата в полном объеме сумм недоимки и соответствующих пеней, суммы штрафа в порядке и размере, определяемых в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах и (или) законодательством РФ об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (ст.24)
Отсутствие заявления потерпевшего, если уголовное дело может быть возбуждено не иначе как по его заявлению, либо неявка частного обвинителя в судебное заседание без уважительных причин (ст.24)	Прекращение уголовного дела в связи с примирением сторон (ст.25)
Отсутствие заключения суда о наличии признаков преступления в действиях одного из лиц ..., либо отсутствие согласия соответственно СФ, ГД, КС РФ, ККС на возбуждение уголовного дела или привлечение в качестве обвиняемого одного из лиц (ст.24)	Прекращение уголовного дела или уголовного преследования в связи с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа (ст.25.1)
Непричастность подозреваемого или обвиняемого к совершению преступления (ст.27)	Прекращение уголовного преследования в связи с деятельным раскаянием (ст.28)
Наличие в отношении подозреваемого или обвиняемого вступившего в законную силу приговора по тому же обвинению либо определения суда или постановления судьи о прекращении уголовного дела по тому же обвинению (ст.27)	Прекращение уголовного преследования в связи с возмещением ущерба (ст.28.1)
Наличие в отношении подозреваемого или обвиняемого неотмененного постановления органа дознания, следователя или прокурора о прекращении уголовного дела по тому же обвинению либо об отказе в возбуждении уголовного дела (ст.27)	Прекращение уголовного преследования в связи с призывом на военную службу... (ст.28.2)
Отказ ГД ФС РФ в даче согласия на лишение неприкосновенности Президента РФ, прекратившего исполнение своих полномочий, и (или) отказ СФ в лишении неприкосновенности данного лица (ст.27)	

Суд (Глава 5)

Понятия

Согласно ст.5 УПК:

- 1) суд - любой суд общей юрисдикции, рассматривающий уголовное дело по существу и выносящий решения, предусмотренные УПК (п.48)
- 2) судебное разбирательство - судебное заседание судов первой, второй, кассационной и надзорной инстанций (п.51)
- 3) судебное заседание - процессуальная форма осуществления правосудия в ходе досудебного и судебного производства по уголовному делу (п.50)
- 4) суд первой инстанции - суд, рассматривающий уголовное дело по существу и правомочный выносить приговор, а также принимать решения в ходе досудебного производства по уголовному делу (п.52)
- 5) суд второй инстанции - суд апелляционной инстанции (п.53)
- 6) апелляционная инстанция - суд, рассматривающий в апелляционном порядке уголовные дела по жалобам и представлениям на не вступившие в законную силу приговоры, определения и постановления суда (п.2)
- 7) кассационная инстанция - суд, рассматривающий в кассационном порядке уголовные дела по жалобам и представлениям на вступившие в законную силу приговоры, определения и постановления судов (п.14)
- 8) надзорная инстанция - Президиум ВС РФ, рассматривающий в порядке надзора уголовные дела по надзорным жалобам и представлениям на вступившие в законную силу приговоры, определения и постановления судов (п.16)
- 9) судебное решение -

- а) приговор, определение, постановление, вынесенные при производстве по уголовному делу в судах первой и второй инстанций
- б) определение и постановление, вынесенные при производстве по уголовному делу в суде кассационной инстанции
- в) постановление, вынесенное при производстве по уголовному делу в суде надзорной инстанции (п.53.1)
- 10) приговор - решение о невиновности или виновности подсудимого и назначении ему наказания либо об освобождении его от наказания, вынесенное судом первой или апелляционной инстанции (п.28)
- 11) постановление -
 - а) любое решение, за исключением приговора, вынесенное судьей единолично
 - б) решение, вынесенное президиумом суда при пересмотре соответствующего судебного решения, вступившего в законную силу (п.25)
- 12) определение - любое решение, вынесенное коллегиально судами первой, апелляционной и кассационной инстанций, за исключением приговора и кассационного определения (п.23)
- 13) итоговое судебное решение - приговор, иное решение суда, вынесенное в ходе судебного разбирательства, которым уголовное дело разрешается по существу (п.53.2)
- 14) промежуточное судебное решение - все определения и постановления суда, за исключением итогового судебного решения (п.53.3)
- 15) судья - должностное лицо, уполномоченное осуществлять правосудие (ст.54)

Полномочия суда

Согласно ст.29 УПК, выделяется 4 группы полномочия суда

- 1) Искключительные - связанные с функцией реализации правосудия (ч.1)
- 2) Только суд может разрешить производство процессуальных действий на досудебных стадиях, нарушающих конституционные права (ч.2)
 - об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста, залога, запрета определенных действий (п.1)
 - о производстве обыска и (или) выемки в жилище (п.5)
 - о наложении ареста на имущество (п.9)
 - и другие
- 3) Суд правомочен в ходе досудебного производства рассматривать жалобы на действия (бездействие) и решения прокурора, следователя, органа дознания, НОД, начальника подразделения дознания и дознавателя (ч.3)
- 4) Если в ходе рассмотрения УД будут выявлены обстоятельства, которые способствовали совершению преступления и другие нарушения закона, то суд вправе вынести частное определение или постановление на имя главы органа или организации, в котором обязать устранить обстоятельства, приведшие к этим нарушениям (ч.4)

Состав суда

УД рассматриваются судьёй единолично или судом коллегиально

Состав для каждого дела формируется с учётом нагрузки и специализации судей с использованием АИС (автоматизированная информационная система)

Суд 1 инстанции

- 1) Единолично
 - мировой судья - дела, подсудные ему по ч.1 ст.31 (п.4 ч.2 ст.30) - дела до 3 лет ЛС за рядом исключений
 - судья ФСОЮ - все дела, кроме тех, которые отнесены к ведению других судов (п.1 ч.2 ст.30)
- 2) Коллегиально
 - суд с участием коллегии присяжных заседателей
 - если такой суд создаётся на уровне суда субъекта РФ, то 1 Ф судья ОЮ + коллегия из 8 присяжных заседателей (п.2 ч.2 ст.30) - по ходатайству обвиняемого
 - если такой суд создаётся на уровне районного суда (также по ходатайству обвиняемого), то 1 Ф судья ОЮ и коллегия из 6 присяжных заседателей (п.2.1 ч.2 ст.30)
 - коллегия из 3 судей ФСОЮ (п.3 ч.2 ст.30)

Рассмотрение УД в апелляционном порядке

УД в ап.порядке рассматриваются:

- 1) В районном суде (на решения мировых судей) - судьёй районного суда единолично

- 2) В суде субъекта РФ - коллегиально судом из 3 судей (искл.: дела небольшой и средней тяжести; промежуточные суд.решения - судьёй единолично)
- 3) В АСОЮ - коллегиально судом из 3 судей (искл.: промежуточные решения суда субъекта РФ - судьёй единолично)

Рассмотрение УД в кассационном порядке

УД в порядке кассации рассматриваются:

- 1) В КСОЮ - коллегиально в составе 3 судей (искл.: дела небольшой и средней тяжести; промежуточные суд.решения - судьёй единолично)
- 2) СК по УД / СК по ДВ ВС РФ - коллегиально в составе 3 судей

Рассмотрение УД в надзорном порядке

УД в порядке надзора осуществляется большинством членов Президиума ВС РФ

Подсудность УД

Понятие

Подсудность - это правила, по которым осуществляется распределение УД между судами одного и разных уровней

Виды

- 1) Родовая (предметная) - ст.31 - распределяет УД между СОЮ разных звеньев, которые рассматривают по 1 инстанции
- 2) Территориальная - ст.32 - по общему правилу, УД рассматриваются в суде по месту совершения преступления
 - Исключения:
 - Если преступления начато в месте юрисдикции одного суда, а окончено по месту другого суда (длящиеся преступления), то дело подсудно суду по месту окончания
 - Если преступления совершены в разных местах, то месту большинства или наиболее тяжкого
 - Если преступления совершено вне РФ, но расследовалось на территории РФ, то по МЖ/П потерпевшего/обвиняемого в РФ
 - Ст.35 предусматривает возможность изменения территориальной подсудности
 - Например: по ходатайству стороны либо по инициативе председателя суда, в который поступило уголовное дело, если имеются обстоятельства, которые могут поставить под сомнение объективность и беспристрастность суда при принятии решения по делу
- 3) Подсудность по связи дел - ст.33
 - В случае обвинения одного лица или группы лиц в совершении нескольких преступлений, УД о которых подсудны судам разных уровней, УД о всех преступлениях рассматривается вышестоящим судом, если раздельное рассмотрение судами УД может отразиться на всесторонности и объективности их разрешения

Согласно ст.36 УПК, споры о подсудности недопустимы

Схемы

Система судов РФ



Соотношение инстанций к звеньям СОЮ

Инстанция	Звено СОЮ
Первая	Мировые судьи; Районный суд; Суд субъекта РФ <i>В теории также может быть ВС РФ, однако, на данный момент нет УД, подсудных ВС РФ как суду 1 инстанции</i>
Вторая (апелляционная)	Районный суд (по отношению к мировым судьям); Суд субъекта РФ (по отношению к районным судам); АСОЮ (по отношению к судам субъекта РФ) <i>В теории также может быть АК ВС РФ, однако т.к. на данный момент нет УД, подсудных ВС РФ как суду 1 инстанции, то и в апелляционном порядке УД в ВС РФ не рассматривают</i>
Кассационная	КСОЮ (1ая кассация); СК по УД/ДВ ВС РФ (2ая кассация)
Надзорная	Президиум ВС РФ

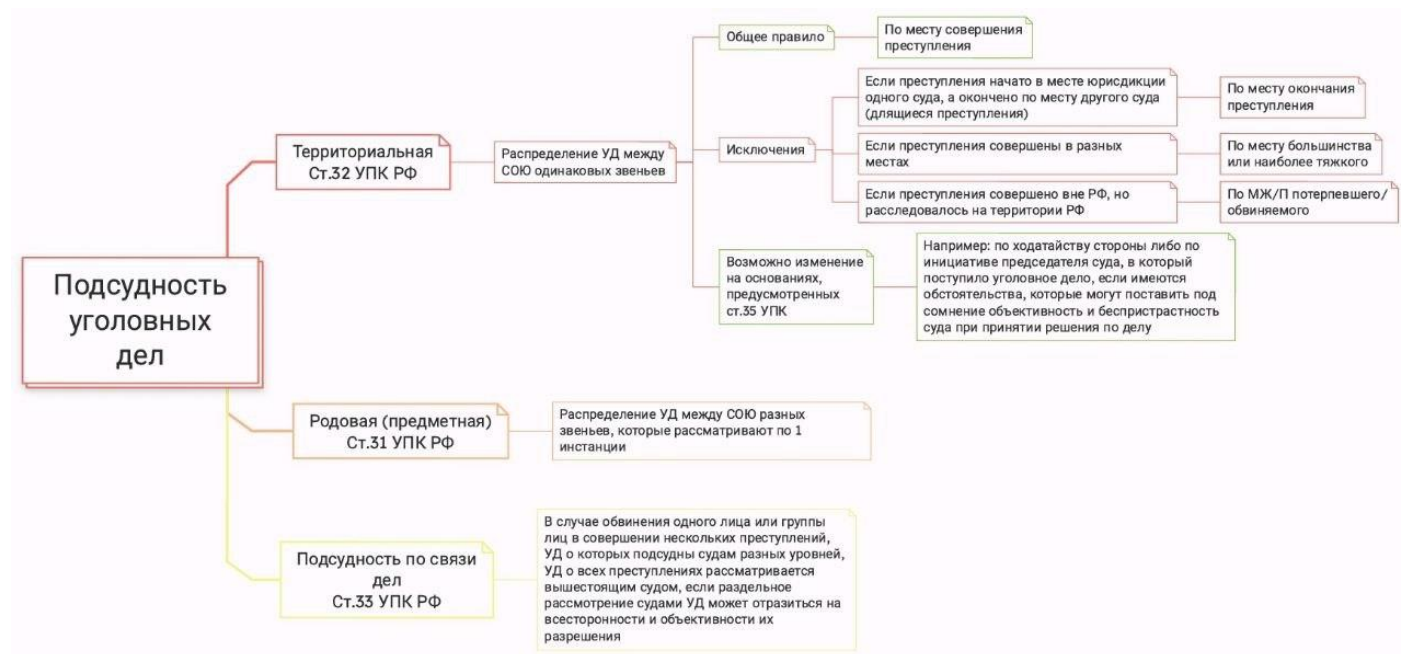
Состав суда

	Единолично федеральной судей	Судья суда субъекта + коллегия из 8 присяжных	Судья районного суда + коллегия из 6 присяжных	Коллегия из 3 судей федерального суда	Мировой судья
I инстанция	Остаточный принцип	По ходатайству обвиняемого: ч.2 ст.105; ч.5 ст.228.1; ч.4 ст.229.1; 277; ч.3 ст.281; 295; 317; 357; ч.3 ст.126; 209; ч.1-3 ст.211; 227; 353 – 356; 358; 359; 360 Исключение: совершение до 18 лет, наиболее строгое наказание не может быть п/ж/с или с/к	По ходатайству обвиняемого: 1) ч.2 ст.105; ч.5 ст.228.1; ч.4 ст.229.1; 277; 295; 317; 357, по которым наиболее строгое наказание не может быть п/ж/с или с/к 2) ч.1 ст.105; ч.4 ст.111. Исключение: совершение до 18 лет	205; 205.1-205.5; 206; ч.4 ст.211; ч.1 ст.212; 275; 275.1; 276; 278; 279; 280.2; 280.4; ч.2-3 ст.281; 281.1-281.3; иные дела, подсудные окружным (флотским) военным судам (п.2-4 ч.6 ст.31 УПК) При наличии ходатайства обвиняемого, заявленного до назначения СЗ: ч.2 ст.105; ч.3 ст.126; ч.3-5 ст.131; ч.3-5 ст.132; ч.4-6 ст.134; ч.1 и 3 ст.208; 209; ч.1 ст.210; 210.1; ч.1-3 ст.211; 227; ч.5 ст.228.1; ч.4 ст.229.1; 277; ч.1 ст.281; 295; 317; 353 – 360	УД, подсудные ему в соответствии с ч.1 ст.31 УПК

	Районный суд	Суд субъекта	АСОЮ	КСОЮ	СК по УД ВС РФ СК по ДВ ВС РФ
Апелляция	Единолично	В составе 3 судей	В составе 3 судей	---	---
Кассация	---	---	---	В составе 3 судей	В составе 3 судей

Надзорная инстанция	Большинство членов Президиума ВС РФ
----------------------------	-------------------------------------

Подсудность уголовных дел



Доказательства и доказывание (Раздел 3)

Доказательства (Глава 10)

Понятие

Доказательство - любые сведения, с помощью которых суд, прокурор, следователь, дознаватель в порядке, определённом УПК, устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, подлежащих доказыванию (ст.73) и иных обстоятельств, имеющих значение для дела (ч.1 ст.74)

Согласно ч.2 ст.74, В качестве доказательств допускаются:

- 1) показания подозреваемого, обвиняемого
- 2) показания потерпевшего, свидетеля
- 3) заключение и показания эксперта
- 4) вещественные доказательства
- 5) протоколы следственных и судебных действий
- 6) иные документы

Обстоятельства, подлежащие доказыванию (ст.73)

При производстве по УД подлежат доказыванию:

- 1) событие преступления (время, место, способ и другие обстоятельства совершения преступления)
- 2) виновность лица в совершении преступления, форма его вины и мотивы
- 3) обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого
- 4) характер и размер вреда, причиненного преступлением
- 5) обстоятельства, исключающие преступность и наказуемость деяния
- 6) обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание
- 7) обстоятельства, которые могут повлечь за собой освобождение от уголовной ответственности и наказания
- 8) обстоятельства, подтверждающие, что имущество подлежит конфискации по ст.104.1 УК. +устанавливаются обстоятельства, способствовавшие совершению этого преступления

Свойства доказательств

(ЗД+О)

1) Достоверность - должны быть правдивы:

- сами сведения
- источник этих сведений

2) Допустимость - должны быть получены:

- надлежащим проц.субъектом
- надлежащее проц.действие (в УПК есть допрос, но нет опроса, который есть в ФЗ об ОРД)
- надлежащим образом проц.оформлено (в УПК есть требования к протоколу след.действий, к изъятию вещ.доков и т.д.)

3) Достаточность - собранных по делу док-в должно хватать, чтобы установить есть или нет конкретное обстоятельство, подлежащее доказыванию

4) Относимость - данные сведения должны иметь прямое или косвенное отношение к данному УД

Классификация доказательств

1) В зависимости от "очерёдности" источника

- Первоначальные - док-ва, содержащиеся в источнике информации, который непосредственно, без промежуточных звеньев воспринимал искомые обстоятельства
- Производные - док-ва, содержащиеся в источнике информации, который не воспринимал непосредственно соответствующие обстоятельства, а получил информацию о них из другого источника

2) По характеру связи с главным фактом

- Прямые - док-ва, непосредственно, прямо, без промежуточных звеньев указывающие на обстоятельства, входящие в предмет доказывания по УД
- Косвенные - док-ва, указывающие на обстоятельства предмета доказывания по УД опосредствованно (опосредованно), через промежуточные звенья

3) В зависимости от содержания полученных сведений

- Обвинительные - док-ва, уличающие обвиняемого в совершении преступления, указывающие на его вину или отягчающие его УО
- Оправдательные - док-ва оправдывающие (опровергающие обвинение) обвиняемого в совершении преступления, свидетельствующие об отсутствии ООД или смягчающие его УО

4) В зависимости от механизма формирования доказательственной информации

- Личные - док-ва, в формировании которых принимает участие психическое восприятие человеком и обработка его сознанием соответствующих обстоятельств и передача этим лицом в различной форме сведений об этих обстоятельствах гос.органам и должностным лицам, осуществляющим уголовный процесс
- Вещественные - объекты материального мира, на которых отразились следы их взаимодействия с иными материальными объектами или человеком, имеющим отношение к расследуемому УД

Конспект главы 11 УПК

Понятие доказывания

Доказывание – это процессуальная деятельность компетентных на то лиц по собиранию, проверке и оценке доказательств в целях установления наличия или отсутствия обстоятельств, подлежащих доказыванию

Собирание док-в (ст.86)

1) Дознаватель, следователь, прокурор, суд путем следственных и иных проц.действий

2) Собирать и представлять письменные документы и предметы для приобщения их к УД в качестве доказательств могут также подозреваемый, обвиняемый, потерпевший гражданин

3) Защитник вправе собирать док-ва путём:

- получения предметов, доказательств и их сведений
- опрашивать лиц с их согласия
- истребовать справки, характеристики и иные доказательства от органов власти

Поверка док-в (ст.87)

Производится дознавателем, следователем, прокурором, судом путем сопоставления их с другими док-вами, имеющимися в УД, а также установления их источников, получения иных док-в, подтверждающих или опровергающих проверяемое док-во

Оценка док-в (ст.88)

1) Каждое док-во подлежит оценке с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а все собранные док-ва в совокупности - достаточности

- 2) Прокурор, следователь, дознаватель вправе признать док-во недопустимым по ходатайству подозреваемого, обвиняемого или по собственной инициативе
- 3) Суд вправе признать док-во недопустимым по ходатайству сторон или по собственной инициативе

Меры процессуального принуждения

Понятие

Принуждение - неотъемлемая черта реализации гос.власти в целом

Особенно явно проявляется в сферах императивного правового регулирования

Сама сущность уголовного судопроизводства обуславливает то, что оно пронизано принуждением на всех его стадиях
При этом особо выделяются отдельные проц.действия, где принуждение выражено более явно:

- Следственные действия и вызовы на них (главы 24-27)
- Меры проц.принуждения (главы 12-14)
- и другие

Таким образом можно выделять:

- 1) Принуждение в уг.с. в широком смысле - это есть всё производство по УД
- 2) Отдельные УПроц институты принудительного характера (например: органы власти со стороны участников, реализующих функцию обвинения; следственные действия; доказывание и др.)
- 3) Конкретный спец.УПроц институт (меры проц.принуждения - раздел 4)
- 4) Принудительный характер носит отдельные конкретные проц.действия

Раздел 4 УПК: Меры проц.принуждения

Задержание подозреваемого (глава 12)

Понятие

Согласно п.11 ст.5: Задержание подозреваемого - мера проц.принуждения, применяемая **ОД, дознавателем, следователем** на срок **не более 48 часов с момента фактического задержания** лица по подозрению в совершении преступления, а **в условиях военного положения** - на срок **не более 30 суток** с момента фактического задержания лица, подозреваемого в **совершение тяжкого или особо тяжкого** преступления

УПК исходя из анализа ст.5 и главы 12 разделяет:

- 1) Фактическое задержание - когда лицо физически лишили свободы передвижения
 - 2) Юридическое (процессуальное) задержание - когда лицо доставляют к следователю, дознавателю и там составляется протокол задержание, с которым ему дают возможность ознакомиться и подписать (если не согласен - делается запись об этом)
- Ст.46 предусматривает 1 из 4 вариантов появления подозреваемого - "лицо, задержано по ст.91, 92"

Ст.5 в п.15 определяет момент фактического задержания - момент производимого в порядке, установленном УПК, фактического лишения свободы передвижения лица, подозреваемого в совершении преступления

Однако более УПК ничего не содержит про фактическое задержание. А самое главное - у такого лица нет проц.статуса
На практике поэтому затруднительно отчитывать счёт тех 48 часов

В США ещё в середине 20 века возник прецедент - дело Миранды (разъяснение прав при задержании - право хранить молчание и т.д.)

Основания задержания

Формулировка ч.1 ст.91, что "следователь, дознаватель вправе задержать лицо..." ограничивает круг субъектов, которые могут задерживать (Нет охранников ЧОП, частных детективов, просто правосознательных граждан)

Процессуально не урегулирована процедура действий с момента фактического задержания до момента доставления к следователю, дознавателю

При этом, согласно ч.1 ст.91 УПК предусмотрены основания задержания:

Лицо может быть задержано по подозрению в совершении преступления, за которое санкцией статьи УК РФ предусмотрено наказание в виде л/с и если есть хотя бы одно из:

- 1) Лицо застигнут при совершении преступления или сразу после
- 2) На это лицо, как на совершителя преступления, указали потерпевшие или очевидцы
- 3) Когда на этом лице, его одежде, при нём или в его жилище обнаружены явные следы преступления

+Могут быть иные данные:

- 1) Лицо пыталось скрыться
- 2) Не имеет ПМЖ
- 3) Не установлена его личность
- 4) В отношении него уже направлено в суд ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу

Порядок задержания подозреваемого (ст.92)

Речь идёт про юридическое задержание:

- 1) Лицо доставляется С, Д
- 2) В течении 3 часов должен быть составлен протокол задержания, в котором указываются дата, время составления; дата, время, место, основания задержания; результаты личного обыска; и другое
- 3) Подозреваемому разъясняется права ст., о чём делается отметка в протоколе
- 4) Протокол задержания подписывается лицом его составившим и подозреваемым
- 5) Если в момент фактического задержания был адвокат, которому лицо дало статус своего защитника, то его лицо в составлении протокола обязательна
- 6) О задержании С, Д должен сообщить прокурору письменно в течении 12 часов

При задержании лицо может быть подвергнуто личному обыску - ст.93, ст.184

Основания освобождения подозреваемого (ст.94)

- 1) Не подтвердилось подозрение
- 2) Нет основания применить к нему заключение под стражу
- 3) Само задержание было с нарушением требований УПК

Суд может продлить срок задержания - но не более чем до 72 часов (ч.2 ст.94)

Подозреваемый содержится под стражей согласно ФЗ 1995 "о содержании под стражей..."

Согласно ст.96 должно производиться уведомление о задержании

Меры пресечения (глава 13)

Мерами пресечения являются:

- 1) Подписка о невыезде
- 2) Личное поручительство
- 3) Наблюдение командования воинской части
- 4) Присмотр за несовершеннолетним обвиняемым
- 4.1) Запрет определенных действий
- 5) Залог
- 6) Домашний арест
- 7) Заключение под стражу

Иные меры проц.принуждения (глава 14)

Согласно ст.111, они применяются:

- 1) К подозреваемому, обвиняемому:
 - обязательство о явке
 - привод
 - временное отстранение от должности
 - наложение ареста на имущество

2) В некоторых случаях, можно к потерпевшему, свидетелю, гражданским истцу, ответчику, эксперту, специалисту, переводчику, понятому:

- обязательство о явке
- привод
- денежное взыскание

Конспект глав 13-14 УПК

Меры пресечения (глава 13)

Основания для избрания меры пресечения

Кто: Суд, Следователь, Дознаватель

Наличие обстоятельств, помогающих, что обвиняемый/подозреваемый:

- 1) скроется от дознания, предварительного следствия или суда
- 2) может продолжать заниматься преступной деятельностью
- 3) может угрожать участникам УС, уничтожить доказательства либо иным путем воспрепятствовать производству по УД

Виды мер пресечения

- 1) Подписка о невыезде
- 2) Личное поручительство
- 3) Наблюдение командования воинской части
- 4) Присмотр за несовершеннолетним обвиняемым
- 5) Запрет определенных действий
- 6) Залог
- 7) Домашний арест
- 8) Заключение под стражу

По решению суда

Только судом избирается мера в виде:

- Залог - ч.2 ст.106 УПК
- Домашний арест - ч.1 ст.107 УПК
- Заключение под стражу - ч.1 ст.108 УПК

Обстоятельства, учитываемые при избрании меры пресечения

- Тяжесть преступления
- Сведения о личности подозреваемого или обвиняемого
- Его возраст
- Состояние здоровья
- Семейное положение
- Род занятий
- и другие

Избрание меры пресечения в отношении подозреваемого

- в исключительных случаях
- при наличии оснований, предусмотренных ст.97 УПК
- с учетом обстоятельств, указанных в ст.99 УПК

При этом обвинение должно быть предъявлено подозреваемому не позднее 10 суток с момента применения меры пресечения

Если подозреваемый был задержан, а затем заключен под стражу, - в тот же срок с момента задержания

Если в этот срок обвинение не будет предъявлено, то мера пресечения немедленно отменяется, за исключением задержания по отдельным статьям ОсЧ УК

Акт об избрании меры пресечения

Дознаватель, следователь или судья - постановление

Суд - определение

Содержание:

- Указание на преступление, в котором подозревается или обвиняется лицо
- Основания для избрания этой меры пресечения

Копия акта вручается лицу, в отношении которого оно вынесено, а также его защитнику или законному представителю по их просьбе

Подписка о невыезде и надлежащем поведении

Письменное обязательство подозреваемого или обвиняемого:

- 1) не покидать постоянное или временное место жительства без разрешения дознавателя, следователя или суда
- 2) в назначенный срок являться по вызовам дознавателя, следователя и в суд
- 3) иным путем не препятствовать производству по уголовному делу

Личное поручительство

- Состоит в письменном обязательстве заслуживающего доверия лица о том, что оно ручается за выполнение подозреваемым или обвиняемым обязательств
- Избрание личного поручительства в качестве меры пресечения допускается по письменному ходатайству одного или нескольких поручителей с согласия лица, в отношении которого дается поручительство
- В случае невыполнения поручителем своих обязательств на него может быть наложено денежное взыскание в размере до 10 000 рублей

Наблюдение командования воинской части

- Состоит в принятии мер, предусмотренных уставами ВС РФ для того, чтобы обеспечить выполнение этим лицом обязательств
- Избрание в качестве меры пресечения наблюдения командования воинской части допускается лишь с согласия подозреваемого, обвиняемого

Присмотр за несовершеннолетним подозреваемым или обвиняемым

- Состоит в обеспечении его надлежащего поведения, предусмотренного статьей 102 УПК, родителями, опекунами, попечителями или другими заслуживающими доверия лицами, а также должностными лицами специализированного детского учреждения, в котором он находится, о чем эти лица дают письменное обязательство

Запрет определенных действий

- При невозможности применения иной, более мягкой, меры пресечения и заключается в возложении на подозреваемого или обвиняемого обязанностей своевременно являться по вызовам дознавателя, следователя или в суд, соблюдать один или несколько запретов, а также в осуществлении контроля за соблюдением возложенных на него запретов. Запрет определенных действий может быть избран в любой момент производства по УД

Запреты:

- 1) выходить в определенные периоды времени за пределы жилого помещения, в котором он проживает в качестве собственника, нанимателя либо на иных законных основаниях
- 2) находиться в определенных местах, а также ближе установленного расстояния до определенных объектов, посещать определенные мероприятия и участвовать в них
- 3) общаться с определенными лицами
- 4) отправлять и получать почтово-телеграфные отправления
- 5) использовать средства связи и информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет"
- 6) управлять автомобилем или иным транспортным средством, если совершенное преступление связано с нарушением правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств

Максимальные сроки:

- 1) о преступлениях небольшой и средней тяжести - 12 месяцев
- 2) о тяжких преступлениях - 24 месяца
- 3) об особо тяжких преступлениях - 36 месяцев

Залог

- Срок до двух месяцев
- Срок применения данной меры пресечения исчисляется с момента внесения залога
- Деньги, являющиеся предметом залога, вносятся на депозитный счет соответствующего суда или органа, в производстве которого находится уголовное дело. О принятии залога судом или органом, в производстве которого находится уголовное дело, составляется протокол, копия которого вручается залогодателю

Домашний арест

- С учетом состояния здоровья подозреваемого или обвиняемого местом его содержания под домашним арестом может быть определено лечебное учреждение
- Срок до 2 месяцев. Срок домашнего ареста исчисляется с момента вынесения судом решения об избрании данной меры пресечения в отношении подозреваемого или обвиняемого
- В случае невозможности закончить предварительное следствие в срок до 2 месяцев и при отсутствии оснований для изменения или отмены меры пресечения этот срок может быть продлен по решению суда
- Если по медицинским показаниям подозреваемый или обвиняемый был доставлен в учреждение здравоохранения и госпитализирован, то до разрешения судом вопроса об изменении либо отмене меры пресечения в отношении подозреваемого или обвиняемого продолжают действовать установленные судом запреты. Местом исполнения меры пресечения в виде домашнего ареста считается территория соответствующего учреждения здравоохранения

Заключение под стражу

- Совершение преступления, за которые уголовным законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше 3 лет при невозможности применения иной, более мягкой, меры пресечения

В исключительных случаях эта мера пресечения может быть избрана в отношении подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет, при наличии одного из следующих обстоятельств:

- 1) подозреваемый или обвиняемый не имеет постоянного места жительства на территории РФ
- 2) его личность не установлена
- 3) им нарушена ранее избранная мера пресечения
- 4) он скрылся от органов предварительного расследования или от суда

К несовершеннолетнему подозреваемому или обвиняемому заключение под стражу в качестве меры пресечения может быть применено в случае, **если он подозревается или обвиняется в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления**. В исключительных случаях эта мера пресечения может быть избрана в отношении несовершеннолетнего, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления средней тяжести

Принятие судебного решения об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отсутствие обвиняемого допускается только в случае объявления обвиняемого в международный и (или) межгосударственный розыск

Повторное обращение в суд с ходатайством о заключении под стражу одного и того же лица по тому же уголовному делу после вынесения судьей постановления об отказе в избрании этой меры пресечения возможно лишь при возникновении новых обстоятельств, обосновывающих необходимость заключения лица под стражу

Сроки содержания под стражей

- Содержание под стражей при расследовании преступлений не может превышать 2 месяца
- На срок до 6 месяцев
- Дальнейшее продление срока может быть осуществлено в отношении лиц, обвиняемых в совершении тяжких и особо тяжких преступлений, только в случаях особой сложности УД и при наличии оснований для избрания этой меры пресечения судьей того же суда по ходатайству следователя, вынесенному с согласия руководителя соответствующего СО по субъекту РФ, иного приравненного к нему РСО либо по ходатайству дознавателя до 12 месяцев

Материалы окончательного расследования УД должны быть предъявлены обвиняемому, содержащемуся под стражей, и его защитнику не позднее чем за 30 суток до окончания предельного срока содержания под стражей

Иные меры процессуального принуждения (глава 14)

Основания применения

Обеспечения установленного УПК порядка уголовного судопроизводства, надлежащего исполнения приговора

Кто: Суд, Следователь и Дознаватель

Виды

К подозреваемому или обвиняемому

- 1) Обязательство о явке
- 2) Привод
- 3) Временное отстранение от должности
- 4) Наложение ареста на имущество

К потерпевшему, свидетелю, гр.лицу, гр.ответчику, эксперту, специалисту, переводчику и (или) понятому

- 1) Обязательство о явке
- 2) Привод
- 3) Денежное взыскание

По решению суда

Только судом избирается иные меры в виде:

- Временное отстранение от должности - ч.2 ст.114 УПК
- Наложение ареста на имущество - ч.1 ст.115 УПК
- Денежное взыскание - ч.1 ст.118 УПК

Обязательство о явке

- У подозреваемого, обвиняемого, а также потерпевшего или свидетеля может быть взято обязательство о явке
- Состоит в письменном обязательстве лица, своевременно являться по вызовам дознавателя, следователя или в суд, а в случае перемены места жительства незамедлительно сообщать об этом

Привод

- В случае неявки по вызову без уважительных причин подозреваемый, обвиняемый, а также потерпевший, свидетель могут быть подвергнуты приводу
- Состоит в принудительном доставлении лица к дознавателю, следователю или в суд
- Привод не может производиться в ночное время, за исключением случаев, не терпящих отлагательства
- Не подлежат приводу несовершеннолетние в возрасте до 14 лет, беременные женщины, а также больные, которые по состоянию здоровья не могут оставлять место своего пребывания, что подлежит удостоверению врачом
- Привод производится органами дознания на основании постановления дознавателя, следователя, а также сотрудниками органов принудительного исполнения Российской Федерации - на основании постановления суда

Временное отстранение от должности

- В течение 48 часов с момента поступления ходатайства судья выносит постановление о временном отстранении подозреваемого или обвиняемого от должности или об отказе в этом
- Постановление о временном отстранении подозреваемого или обвиняемого от должности направляется по месту его работы
- Временное отстранение подозреваемого или обвиняемого от должности отменяется на основании постановления дознавателя, следователя, когда в применении этой меры отпадает необходимость
- В случае привлечения в качестве обвиняемого ВДЛ субъекта РФ и предъявления ему обвинения в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления Ген.прокурор РФ направляет Президенту РФ представление о временном отстранении от должности указанного лица. Президент РФ в течение 48 часов с момента поступления представления принимает решение о временном отстранении указанного лица от должности либо об отказе в этом
- Временно отстраненный от должности подозреваемый или обвиняемый имеет право на ежемесячное пособие

Наложение ареста на имущество

- Для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, взыскания штрафа, других имущественных взысканий или возможной конфискации имущества
- Наложение ареста на имущество состоит в запрете, адресованном собственнику или владельцу имущества, распоряжаться и в необходимых случаях пользоваться им, а также в изъятии имущества и передаче его на хранение
- Арест не может быть наложен на имущество, на которое в соответствии с ГПК РФ не может быть обращено взыскание
- При наложении ареста на имущество может участвовать специалист

Процессуальные сроки

Исчисление срока

- Исчисляются часами, сутками, месяцами
- При исчислении сроков месяцами не принимаются во внимание тотчас и те сутки, которыми начинается течение срока
- При исчислении сроков заключения под стражу, домашнего ареста, запрета определенных действий и нахождения в медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь в стационарных условиях, или в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях, в них включается и нерабочее время
- При задержании срок исчисляется с момента фактического задержания

Процессуальные издержки

Процессуальными издержками являются связанные с уголовным судопроизводством расходы, которые возмещаются за счет средств федерального бюджета либо средств участников уголовного судопроизводства

К процессуальным издержкам относятся:

- 1) суммы, выплачиваемые на покрытие расходов, связанных с явкой к месту производства процессуальных действий и проживанием (расходы на проезд, наем жилого помещения и дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного жительства (суточные))
- 2) суммы, выплачиваемые работающим и имеющим постоянную ЗП потерпевшему, свидетелю, их законным представителям, понятым в возмещение недополученной ими заработной платы за время, затраченное ими в связи с вызовом в орган дознания, к следователю, прокурору или в суд
- 3) суммы, выплачиваемые не имеющим постоянной ЗП потерпевшему, свидетелю, их законным представителям, понятым за отвлечение их от обычных занятий
- 4) вознаграждение, выплачиваемое эксперту, переводчику, специалисту за исполнение ими своих обязанностей в ходе уголовного судопроизводства, за исключением случаев, когда эти обязанности исполнялись ими в порядке служебного задания
- 5) суммы, выплачиваемые адвокату за оказание им юридической помощи в случае участия адвоката в уголовном судопроизводстве по назначению
- 6) суммы, израсходованные на демонтаж, хранение, пересылку и перевозку (транспортировку) вещественных доказательств, а также на перевозку (транспортировку) трупов и их частей
- 7) суммы, израсходованные на производство судебной экспертизы в экспертных учреждениях
- 8) ежемесячное государственное пособие в размере прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации, выплачиваемое обвиняемому, временно отстраненному от должности в порядке, установленном частью первой статьи 114 настоящего Кодекса
- 9) иные расходы, понесенные в ходе уголовного судопроизводства и предусмотренные настоящим Кодексом;
- 10) суммы, связанные с уведомлением близких родственников, родственников или близких лиц подозреваемого о его задержании и месте нахождения.

Суммы выплачиваются по постановлению дознавателя, следователя, прокурора или судьи либо по определению суда

Порядок и размеры возмещения процессуальных издержек устанавливаются Правительством РФ

Ходатайство и жалобы (раздел 5)

Ходатайство (глава 15)

Кто имеет права заявить: участник, чьи права и законные интересы затронуты в ходе уголовного процесса

Куда: дознавателю, следователю, в суд

О чём: о производстве проц.действий или принятия проц.решений по установлению обстоятельства, имеющих значение для дела

Когда можно: в любой момент производства по делу

Форма:

- 1) Письменная - приобщается к УД
- 2) Устная - заносится в протокол СД или СЗ

Сроки рассмотрения:

- 1) Непосредственно после заявления
- 2) Если немедленно невозможно, то в течение 3 суток

Виды решений:

- 1) Об удовлетворении ходатайство
- 2) О полном отказе в удовлетворении
- 3) О частичном отказе в удовлетворении

Обжалование действий и решений суда и должностных лиц, осуществляющих УС (глава 16)

Что можно обжаловать: действия (бездействия) и решения властных субъектов УС

Кто может обжаловать: участники УС + иные лица, чьи права затронуты проц.действиями / проц.решениями

Способы обжалования:

- 1) В адм.порядке (ст.124)
 - Вышестоящему начальству - прокурору
 - Срок рассмотрения по общему правилу - в течении 3 суток. Как исключение (если нужны доп.материалы) - до 10 суток
- 2) Судебный порядок
 - Не путать с АЖ, КЖ и НЖ, которые есть проц.документы, открывающие соответственно АпП, КасП или НадзП
 - Жалобы в суд по ст.125 - это только жалобы на конкретные нарушения конкретных проц.документов / проц.решений
 - Судебные жалобы, по общему правилу, рассматриваются районным судом
 - При этом следует учитывать положение ст.125.1 (введена в 2015), где предусмотрены особенности рассмотрения судом отдельных категорий жалоб

Если подозреваемый, обвиняемый под стражей и хочет пожаловаться прокурору или в суд, то это через администрацию учреждения

Возбуждение УД (раздел 7)**Поводы**

Согласно ст.140 УПК, для ВУД должно быть поводы:

- 1) Заявление о преступлении (подробнее в ст.141)
 - Оно может быть в устной или письменной форме, но:
 - если письменно, то подписано заявителем
 - если устно, то заносится в протокол, который подписывается заявителем и лицом, составившим его
 - Лицо предупреждается об УО (ст.308 УК)
 - Анонимные заявления не являются поводом, но передаются в разработку оперативным сотрудникам
- 2) Явка с повинной (ст.142)
 - Это добровольное сообщения лица о совершённом им преступлением
 - Следует отличать от деятельного раскаяния, ...
 - Оно может быть устным или письменным
- 3) Сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное из иных источников
 - Раскрывается в ст.143 - "рапорт об обнаружении признаков преступления", но рапортом только оформляется само такое сообщение
- 4) Постановление прокурора о направлении соответствующих материалов в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании
 - Более в УПК он не раскрывается

Основания

Основания ВУД (ч.2 ст.140):

- Наличие достаточных данных, указывающих на признаки преступления
- ООД; Виновость; Уголовная противоправность; Уголовная наказуемость

Проверка информации

Чтобы проверить информацию, содержащее в поводе и установить есть или нет основания для ВУД, необходимо провести проверку информации (ст.144)

Кто: Дознаватель, Следователь, Орган дознания, РСО

Что: Обязаны принять и проверить сообщение о любом совершённом или готовившимся преступлении (пусть даже и не по своей подследственности)

Сроки:

- Общий: не позднее 3 суток со дня поступления информации
- Можно продлить до 10 суток РСО (НОД) по ходатайству следователя (дознавателя)
- Продлить до 30 суток РСО (Прокурором) следователю (дознавателю) - Такое продление допускается, если необходимо производство документальных проверок, ревизий, суд.экспертиз, исследований документов, предметов, трупов, проведение ОРМ

В ст.144 закреплены разные действия, которые можно производить для проверки информации из повода
Не все из них уголовно-процессуальные (провести ОРМ и др.)

До ВУД по общему правилу нельзя проводить никаких след.действий

На момент принятия УПК было лишь 1 исключение - осмотр места происшествия

Но постепенно, за эти годы, исключений стало больше - ...

На данный момент дискутируется нужно ли ВУД, с учётом, что СД можно проводить до ВУД

Решения по итогам проверки (ст.145):

1) О ВУД

- В обычном порядке (ст.146)
- По УД частного обвинения - сразу через суд возбуждается производство, поэтому сообщение передаётся мировому судье (глава 41)

2) Об отказе в ВУД

3) О передаче сообщения по подследственности

О принятом решении заявляется заявителю + право его обжаловать

Копия в течении 24 часов направляется прокурору

Глава 20 регулирует порядок ВУД исходя из вида УПресл:

1) УД публичного обвинения (ст.146) - возбуждается посредством постановления о ВУД, в котором указывается:

- Дата, время, место
- Кто вынес
- Повод и основания
- Норма УК РФ

2) УД частно-публичного порядка (ст.147) - возбуждается также через постановление о ВУД. Особенность - поводом является заявление потерпевшего или его законного представителя (искл.: беспомощное состояние лица)

3) УД частного обвинения:

- Если "обидчик" известен - то сразу через подачу заявления мировому судье (ст.318)
- Если неизвестен - то в обычном порядке

Возбуждение уголовного дела

Отказ в ВУД

Основание отказа в возбуждении уголовного дела (ст. 148 УПК РФ): отсутствие оснований для возбуждения уголовного дела

- Копия постановления об отказе в возбуждении уголовного дела в течение 24 часов с момента его вынесения направляется заявителю и прокурору
- Заявителю разъясняются его право обжаловать данное постановление и порядок обжалования
- Отказ в возбуждении уголовного дела может быть обжалован прокурору, РСО или в суд в порядке ст. 124, 125 УПК РФ

Нарушения на стадии ВУД

1) Нарушения при принятии сообщений о преступлениях:

- отказ в приеме сообщения о преступлении;
- необоснованное возвращение заявления в связи с ненадлежащим оформлением или отсутствием каких-либо сведений
- избирательная регистрация заявлений о преступлениях (сокрытие неочевидных, постановка на учет очевидных и незначительных преступлений, регистрация заявлений о преступлениях с установленным лицом)
- отсутствие регистрации преступлений по выделяемым в отдельное производство уголовным делам
- отсутствие регистрации сообщений, полученных в ходе расследования других дел
- и др.

2) Нарушения при проверке сообщений о преступлении:

- фальсификация материалов предварительной проверки и принимаемых решений
- превышение сроков проверки сообщения о преступлении
- производство следственных и иных процессуальных действий, не разрешенных в ходе проверки сообщения о преступлении
- нарушения, связанные с порядком проведения и оформления процессуальных действий, допустимых на данной стадии
- и др.

3) Нарушения при вынесении решения по результатам проверки:

- вынесение решения неуполномоченным лицом
- немотивированные постановления
- отказ в возбуждении уголовного дела по сообщениям о преступлениях
- преследуемых в публичном порядке, если в ходе проверки обнаружены
- данные о преступлении, преследуемом в порядке частного обвинения
- необоснованный отказ в возбуждении уголовного дела
- и др.

Предварительное расследование

Понятие ПР

Предварительное расследование - стадия уголовного судопроизводства, в ходе которой уполномоченные на то государственные органы и должностные лица (следователь, дознаватель, орган дознания) осуществляют сбор, проверку и оценку доказательств, в результате чего принимается решение о прекращении уголовного дела или о направлении его в суд для последующего разрешения

Значение ПР

Формируется доказательственная база для последующего рассмотрения и разрешения уголовного дела судом первой инстанции, а лица, непричастные к совершению преступления, ограждаются от незаконного и необоснованного привлечения к уголовной ответственности

Назначение ПР

Предварительное расследование является досудебной подготовкой стороны обвинения к судебному разбирательству

Задачи ПР

- быстрое и полное раскрытие преступления
- обоснование виновности лица и создание необходимых условий для направления дела в суд
- активный розыск утраченных материальных ценностей и возвращение их собственнику
- выяснение объема причиненного вреда, лиц, несущих материальную ответственность и установление возможных источников возмещения вреда

- принятие действенных мер к обеспечению сохранности обнаруженного имущества
- выявление и устранение причин и условий, способствовавших совершению преступления
- обеспечение процессуальных прав участников дела

Формы ПР

- 1) предварительного следствия (гл. 22 УПК РФ)
- 2) дознания (ч. 3 ст. 150 УПК РФ)
 - дознание в общем порядке (гл. 32 УПК РФ)
 - дознание в сокращенной форме (гл. 32.1 УПК РФ)

Общие условия ПР

Начало производства ПР

Начало производства предварительного расследования (ст. 156 УПК РФ)

- С момента ВУД, о чем выносится следователем/дознавателем, органом дознания постановление о ВУД, а также указывается о принятии уголовного дела к своему производству
- Если следователю или дознавателю поручается производство по уже возбуждённому УД, то он выносит постановление о принятии его к своему производству, копия которого в течение 24 часов с момента его вынесения направляется прокурору

Подследственность

1) Предварительное следствие производится следователями:

- СК РФ
- ФСБ
- ОВД РФ

2) Дознание производится:

- дознавателями
 - ОВД РФ
 - пограничных органов ФСБ
 - таможенных органов РФ
 - и др.
- следователями СК РФ (п. 7 ч. 3)

При соединении в одном производстве уголовных дел, подследственных разным органам предварительного расследования, подследственность определяется прокурором с соблюдением норм о подследственности

Споры о подследственности уголовного дела разрешает прокурор

Место производства ПР

По общему правилу: по месту совершения деяния, содержащего признаки преступления

Исключения:

- Если преступление было начато в одном месте, а окончено в другом месте, то уголовное дело расследуется по месту окончания преступления
- Если преступления совершены в разных местах, то по решению вышестоящего руководителя следственного органа уголовное дело расследуется по месту совершения большинства преступлений или наиболее такого из них
- Возможно по месту нахождения обвиняемого или большинства свидетелей в целях обеспечения сто полноты, объективности и соблюдения процессуальных сроков
- Если преступление совершено вне РФ, по расследуется в РФ. по месту жительства или месту пребывания потерпевшего в Российской Федерации, либо по месту нахождения большинства свидетелей, либо по месту жительства или месту пребывания обвиняемого в Российской Федерации.

Следователь/дознаватель, установив, что уголовное дело ему не подследственно, производит неотложные следственные действия, после чего передает руководителю следственного органа, а дознаватель прокурору для направления по подследственности

Возможные варианты в ПР

При производстве предварительного расследования возможно:

- 1) Соединение уголовных дел (ст. 153 УПК РФ) в отношении:
 - нескольких лиц, совершивших одно или несколько преступлений в соучастии
 - одного лица, совершившего несколько преступлений
 - лица, обвиняемого в заранее не обещанном укрывательстве преступлений, расследуемых по этим уголовным делам
 - и др.
- 2) Выделение уголовного дела (ст. 154 УК РФ) в отношении:
 - несовершеннолетнего подозреваемого или обвиняемого, привлеченного к уголовной ответственности вместе с совершеннолетними обвиняемыми
 - подозреваемого или обвиняемого, с которым прокурором заключено досудебное соглашение о сотрудничестве
 - и др.
- 3) Выделение в отдельное производство материалов уголовного дела (ст. 155 УПК РФ)
 - если в ходе предварительного расследования становится известно о совершении иными лицами преступления, не связанного с расследуемым преступлением
- 4) Восстановление уголовных дел либо его материалов (ст. 158.1 УПК РФ)
 - по сохранившимся копиям материалов уголовного дела и проведения процессуальных действий

Производство неотложных следственных действий

- При наличии признаков преступления, по которому производство предварительного следствия обязательно, орган дознания возбуждает уголовное дело и производит неотложные следственные действия
- Ине позднее 10 суток со дня возбуждения уголовного дела направляет уголовное дело руководителю следственного органа
- После этого орган дознания может производить по уголовному делу следственные действия и о ОРМ только по поручению следователя

Недопустимость разглашения данных предварительного расследования

Не подлежат разглашению данные:

- о предварительном расследовании
- о частной жизни:
- участников уголовного судопроизводства без их согласия
- потерпевшего до 14 лет

Исключение:

- 1) С разрешения следователя или дознавателя и только в том объеме, в каком ими будет признано это допустимым, если разглашение не противоречит интересам предварительного расследования и не связано с нарушением прав, свобод и законных интересов участников уголовного судопроизводства
- 2) Запрет на предание гласности данных предварительного расследования не распространяется на сведения:
 - о нарушении закона органами государственной власти и их должностными лицами; 2) распространенные следователем, дознавателем или прокурором в средствах массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" или иным публичным способом
 - оглашенные в открытом судебном заседании

Окончание предварительного расследования

- 1) Предварительное следствие: направление УД с обвинительным заключением прокурору (гл. 30 УПК РФ)
- 2) Дознание в обычной форме: направление УД с обвинительным актом прокурору (ст. 225 УПК РФ)
- 3) Дознание в сокращенной форме: направление УД с обвинительным постановлением прокурору (ст. 226.7 УПК РФ)

Действия и решения прокурора по УД, поступившему к нему с:

- 1) обвинительным заключением (гл. 31 УПК РФ)
- 2) обвинительным актом (ст. 226 УПК РФ)
- 3) обвинительным постановлением (ст. 226.8 УПК РФ)

Следственные действия: общая характеристика

Понятие СД

- 1) Все процессуальные действия, осуществляемые следователем при производстве по УД (А.М. Ларин, И.М. Лузгин, М.А. Чельцов, В.И. Швецов и др.)
- 2) Предусмотренные и регламентированные УПК РФ действия уполномоченных лиц, направленные на сбор и проверку доказательств по УД (Г.С. Казинян, А.Б. Соловьев и др.)
- 3) Комплекс регламентированных УПК и осуществляемых следователем (судом) поисковых, познавательных и удостоверительных операций, соответствующих особенностям следов определенного вида и приспособленных к эффективному отысканию, восприятию и закреплению содержащейся в них доказательственной информации (С.А. Шейфер)

Признаки СД

- 1) По общему правилу СД производятся только после возбуждения уголовного дела (исключение ч.1 ст. 144 УПК РФ)
- 2) СД проводятся уполномоченными на то субъектами
- 3) Процессуальный порядок производства СД регламентируется УПК РФ
- 4) СД проводятся при наличии фактических и процессуальных оснований
- 5) Производство СД связано с мерами государственного принуждения в рамках закона
- 6) Производство СД возможно только в ходе предварительного расследования (за рядом исключений ч.1 ст. 144 УПК РФ) и при расследовании по вновь открывшимся обстоятельствам
- 7) Производство СД направлено на отыскание, фиксацию и оценку доказательственной информации

Сущность СД

Сущность - СД это совокупность операций и приёмов, которые осуществляются при расследовании преступлений для обнаружения, фиксации и проверки фактических данных, имеющих значение доказательств по уголовному делу

Значение СД

Посредством производства с.д. следователем, дознавателем производится сбор и проверка доказательств, а на основе этого их оценка (реализация процесса доказывания)

Назначение

Сбор и проверка доказательств

Задачи

Основные задачи:

- получение новых доказательств по уголовному делу
- либо проверка имеющихся доказательств

Факультативные задачи:

- розыск обвиняемого
- поиск имущества, на которое в дальнейшем может быть наложен арест
- выявление признаков нового преступления
- профилактика совершения преступлений
- и др.

Система СД

Широкий подход (А.М. Ларин):

- 1) действия, определяющие возникновение и направление дела (вынесение постановлений о возбуждении дела, о передаче дела по подследственности, о выделении или соединении дел, о прекращении дела и т.д.)
- 2) действия, устанавливающие процессуальное положение участников расследования (вынесение постановлений о принятии дела к производству, о признании потерпевшим или гражданским истцом, о привлечении к уголовной ответственности в качестве обвиняемого, разрешение заявлений об отводах и т.д.)
- 3) меры принуждения (задержание, применение мер пресечения и др.)
- 4) действия, составляющие гарантии прав участников процесса (разъяснение прав, меры попечения о детях и охраны имущества лица, заключенного под стражу, ознакомление с материалами дела и др.)

Целевой подход (А.А. Чувидев и Т.Н. Добровольская)

- 1) СД, производящиеся исключительно в целях собирания и проверки доказательств:
 - позволяющие непосредственно получить данные, имеющие доказательственное значение (допрос, очная ставка, выемка, предъявление для опознания, назначение и производство экспертизы, следственный эксперимент, проверка показаний на месте, воспроизведение обстановки и обстоятельств события)
 - способствующие получению и проверке доказательств (эксгумация трупа, получение образцов для сравнительного исследования)
- 2) СД, производящиеся как в целях собирания и проверки доказательств, так и в иных целях (осмотр, обыск, задержание подозреваемого, наложение ареста на имущество)

По характеру и направленности (Г.А. Абдумаджидова)

- 1) направленные на получение показаний (допрос, очная ставка, предъявление для опознания, проверка показаний на месте)
- 2) направленные на непосредственное исследование объектов (осмотр, освидетельствование, следственный эксперимент);
- 3) направленные на изъятие таких объектов (выемка, обыск, принятие предметов и документов, получение образцов)
- 4) производство экспертизы

По методу отображения фактических данных (С.А. Шейфер)

- 1) в основе СД лежит метод расспроса (допрос, очная ставка, назначение экспертизы)
- 2) СД, основанные на методе наблюдения в совокупности с активными приемами воздействия на отображаемый объект (осмотр, освидетельствование, обыск, выемка, получение образцов для сравнительного исследования, следственный эксперимент, задержание подозреваемого)
- 3) СД, включающие в себя методы расспроса и наблюдения (предъявление для опознания, проверка показаний на месте)

УПК РФ

- 1) гл.24: «Осмотр (места происшествия, местности, жилища, иного помещения, предметов и документов), освидетельствование, следственный эксперимент»
+осмотр трупа, эксгумация (ст. 178 УПК РФ)
- 2) гл.25: «Обыск, выемка, наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, контроль и запись переговоров, получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами»
+личный обыск (ст. 184 УПК РФ)
- 3) гл.26. «Допрос, очная ставка, опознание, проверка показаний»
- 4) гл.27: «Производство судебной экспертизы»
+получение образцов для сравнительного исследования (ст. 202 УПК РФ)

Общие правила производства СД

Основание производства СД:

- 1) постановление следователя (дознателя): ч.3 ст. 178, ст.ст. 179, 182, 183 УПК РФ
- 2) судебное решение: п.п. 4-9, 11, 12 ч. 2 ст. 29 УПК РФ

Ст. 165 УПК РФ Судебный порядок получения разрешения на производство СД:

- Следователь с согласия руководителя следственного органа (дознатель с согласия прокурора) возбуждает перед судом ходатайство о производстве следственного действия, о чем выносится постановление.
- Ходатайство о производстве следственного действия подлежит рассмотрению единолично судьей районного суда (или военного суда соответствующего уровня) по месту производства расследования или СД
- В судебном заседании вправе участвовать прокурор, следователь и дознаватель судья выносит постановление о разрешении производства следственного действия или об отказе в его производстве с указанием мотивов отказа

Исключение: случаи, не терпящие отлагательств можно без судебного решения, но в течение 3-х суток необходимо уведомить судью и прокурора о производстве СД, приложив копии всех документов

Если судья признает произведенное следственное действие незаконным, все доказательства, полученные в ходе такого следственного действия, признаются недопустимыми

1) Производство СД в ночное время не допускается

- ст. 5 УПК РФ: с 22 до 06 ч.
- Исключение: случаи, не терпящие отлагательства

2) Недопустимо применение насилия, угроз и иных незаконных мер, а равно создание опасности для жизни и здоровья участвующих в них лиц

3) Участникам должны быть разъяснены права, ответственность, порядок производства СД

+потерпевший, свидетель, специалист, эксперт, переводчик предупреждаются об уголовной ответственности по ст.ст. 307, 308 УК РФ.

4) Могут применяться технические средства и способы обнаружения, фиксации и изъятия следов преступления и вещественных доказательств

- Перед началом СД об этом предупреждаются участники СД

5) Могут привлекаться должностные лица органа, осуществляющего ОРД - об этом делается отметка в протоколе СД

В ходе производства СД ведется протокол

Статья 166 УПК РФ «Протокол следственного действия»:

1) Составляется в ходе СД или непосредственно после окончания

2) Может быть написан от руки или изготовлен с помощью технических средств; возможно применение стенографирования, фото-видео-аудиозапись.

3) В протоколе указываются:

- место и дата производства следственного действия, время его начала и окончания с точностью до минуты
- должность, фамилия и инициалы лица, составившего протокол
- фамилия, имя и отчество каждого лица, участвовавшего в следственном действии, а в необходимых случаях его адрес и другие данные о его личности

4) В протоколе описываются:

- процессуальные действия в том порядке, в каком они производились. выявленные при их производстве существенные для данного уголовного дела обстоятельства
- излагаются заявления лиц, участвовавших в следственном действии.

Участие понятых

- не менее 2-х (ст. 60 УПК РФ)
- перед началом разъясняются их права и ответственность; цель СД

1) Участвуют (ч. 1 ст. 167 УПК РФ)

Исключение:

- в труднодоступной местности
- при отсутствии надлежащих средств сообщения
- в случаях, если производство следственного действия связано с опасностью для жизни и здоровья людей

И тогда применяются технические средства фиксации его хода и результатов

Исключение: применение технических средств невозможно, тогда делается запись в протоколе с.д.

2) По усмотрению следователя (ч. 1.1)

3) Без участия (ч.2) - если следователь по ходатайству участников уголовного судопроизводства или по собственной инициативе не примет иное решение

Удостоверение факта отказа от подписания или невозможности подписания протокола следственного действия

- Следователь вносит соответствующую запись, которая удостоверяется подписью следователя, а также подписями защитника, законного представителя, представителя или понятых, если они участвуют в с.д
- Лицу, отказавшемуся подписать протокол, должна быть предоставлена возможность дать объяснение причин отказа, которое заносится в данный протокол
- Если подозреваемый, обвиняемый, потерпевший или свидетель в силу физических недостатков или состояния здоровья не может подписать протокол, то ознакомление этого лица с текстом протокола производится в присутствии защитника, законного представителя, представителя или понятых, которые подтверждают своими подписями содержание протокола и факт невозможности сто подписания

Приостановление предварительного расследования

Основания приостановления

- 1) Не установлено лицо, подлежащее привлечению
- 2) Подозреваемый, обвиняемый скрылся от следствия, либо его местонахождение неизвестно
- 3) Местонахождение его известно, но нет реальной возможности его участия в УД
- 4) Призыв на военную службу, либо заключение контракта о прохождении военной службы (с марта 2024)
- 5) Временное тяжёлое заболевание подозреваемого, обвиняемого, которое по медицинским показаниям противопоказано для его участия в процессуальных действиях

О приостановлении расследования С, Д выносит постановление, копия которого направляется прокурору

Если по делу 2 и более обвиняемых, а основания приостановления не ко всем, то можно выделять в отдельное производство и приостанавливать дело в отношении конкретных (2 П: о выделении и о приостановлении)

Производство по УД возобновляется, если и когда отпадёт основание для его возобновления, о чём выносится П и уведомляется участники

Во время приостановления нельзя проводить никакие СД, поэтому С, Д должен максимально провести их до этого, включая меры по розыску лица

Если, во время приостановления, возникла необходимость произвести какое-либо СД, то С, Д выносит П о возобновлении производства по делу; производит СД; выносит П о приостановлении

Прекращение УД

Следует различать прекращение УД и прекращение УПресл

- Преследование может прекращаться в отношении одного лица и начинаться в отношении другого лица в рамках одного и того же УД (не совпадение прекращения УПресл и прекращения УД)
- Однако ситуация с совпадением прекращения УД и УПресл не представляется, т.к. после прекращения УД совершение УПресл будет являться незаконным

УД и УПресл прекращается при наличии оснований, предусмотренных ст.24-28.2

Основания отказа в ВУД или прекращения УД (ст.24)

- 1) отсутствие события преступления
- 2) отсутствие в деянии состава преступления
- 3) истечение сроков давности уголовного преследования
- 4) смерть подозреваемого или обвиняемого, за исключением случаев, когда производство по уголовному делу необходимо для реабилитации умершего
- 5) отсутствие заявления потерпевшего, если уголовное дело может быть возбуждено не иначе как по его заявлению, за исключением случаев, предусмотренных частью четвертой статьи 20 настоящего Кодекса, либо неявка частного обвинителя в судебное заседание без уважительных причин
- 6) нет согласия на ВУД в отношении спец.субъектов (депутат, следователь и т.д.)
- 7) уплата в полном объёме неуплаченных сумм налогов и недоимок, в случаях, предусмотренных УК РФ (с марта 2023)

Прекращение УД в связи с примирением сторон (ст.25)

- УД небольшой или средней тяжести, суд; С согласия РСО; Д с согласия Прокурора, может прекратить в отношении лица, если примирилось с потерпевшим и загладило причинённый вред и об этом есть заявление потерпевшего

Прекращение УД или УПресл в связи с назначением меры УПХ в виде судебного штрафа (ст.25.1)

- Суд, по своей инициативе или по Х С, Д вправе прекратить УД или УПресл в отношении лица, за совершение преступления небольшой или средней тяжести, если оно загладило причинённый вред - назначить ему меру УПХ в виде судебного штрафа

Основания прекращения УПресл (ст. 27)

- 1) непричастность лица к совершению преступления
- 2) прекращение УД
- 3) акт амнистии
- 4) в отношении этого лица уже есть ВвЗС приговор по тому же обвинению
- 5) отказ ГД на согласование лишения неприкосновенности Президента РФ

Прекращение УПресл в связи с деятельным раскаянием (ст.28)

Прекращение УПресл в связи с возмещением ущерба (ст.28.1)

... Причинённого бюджетной системе РФ, если он возмещён в полном объёме

Призыв на военную службу, служба по контракту (ст.28.2)

Если дело было прекращено по реабилитирующему основанию, то С, Д или прокурор применяет меры главы 18 УПК по реабилитации этого лица

Статья 214 - возможность отмены П о прекращении УД или УПресл

- Это право у Прокурора
- В течении 14 суток с момента получения материалов о прекращении, он, если признает это незаконным или необоснованным, выносит постановление с изложением конкретных обстоятельств, подлежащих доп.расследованию и незамедлительно направляется руководитель РСО
- Если это дело частного обвинения, то отмена возможна только при наличии жалобы заявителя
- В случае отмены, производство по делу возобновляется
- Возобновление возможно если не истекли сроки давности привлечения лица к ответственности

Окончание предварительного расследования

Особенности окончания расследования зависят от формы расследования

Предварительное следствие (главы 30-31)

- С, придя к выводу, что собрано достаточно обвинительных доказательств и все необходимые СД произведены, уведомляет обвиняемого об окончании следствия и разъясняет предусмотренные ст.217 УПК право на ознакомление со всеми материалами дела (лично или с помощью защитника)
- Также, он уведомляет потерпевшего, истца, ответчика, их представителей (если они есть)
- Назначается дата ознакомления
- Если лицо не может явиться в назначенное время, то С откладывает не более чем на 5 суток
- Если защитник обвиняемого не может явиться для ознакомления, то С по истечении 5 суток вправе предложить обвиняемому выбрать себе другого защитника. Если тот отказывается, то С предъявляет материалы для дела без участия защитника
- Если обвиняемый, не содержащий под стражей, не является без уважительной причины для ознакомления, то С по истечении 5 суток объявляет об окончании; составляет обвинительное заключение и направляет дело прокурору
- Ст.217 регулирует процесс ознакомления обвиняемого и его защитника с материалами дела
 - Следователь предъявляет им прошитые и пронумерованные материалы дела (искл. - ч.9 ст.166 - случае обеспечения безопасности участников)
 - Для ознакомления предъявляются и вещественные доказательства, а также аудио и видео доказательства, прилагаемые к протоколу СД. Но если материал слишком огромный (или хрупкий, ценный и пр.) и это невозможно сделать, то составляется П (о том, что не могут дать почитать)
 - В процессе ознакомления они могут повторно обращаться к любому из томов
 - Они могут выписывать любые сведения и в любом объёме, снимать копии, в т.ч. посредством технических средств. Искл.: сведения гос.тайны
 - Часть 3 ст.217 - они не могут ограничиваться во времени, необходимым им для ознакомления с материалами дела, но если они явно затягивают, то, через суд, на основании СР, С устанавливает конкретный срок ознакомления. Если в него не уложились, то С вправе принять решение об окончании

- По окончании ознакомления С выясняет есть ли у них Х. При этом разъясняет на суд с участием присяжных заседателей (если это дело подпадает под ч.2 ст.30); о рассмотрении дела, коллегии из 3 судей; о применении особого порядка судебного разбирательства ("сделки с правосудием" и пр.)
- По окончании ознакомления составляется протокол, где обязательно должны быть даты начала и окончания ознакомления, а также заявленные ходатайства
- Если были Х, то они разрешаются (ст.219)
- По итогу ПС, С составляет обвинительное заключение (ст.220)
- В дальнейшем, С направляет УД с ОЗ прокурору, который проверяет его и в течении 10 суток принимает одно из решений:
 - (1) об утверждении ОЗ и направлении дела в суд
 - (2) о возвращении дела С на доп.следствия (на практике называют "допники") или пересоставление ОЗ со своими письменными замечаниями (С может обжаловать данное решение)
 - (3) о направлении дела вышестоящему прокурору, если он установит, что дело подсудно вышестоящему суду

Дознание в обычной форме

- По окончании дознания, Д осуществляет те же действия, что и С и по итогу составляет обвинительный акт (ст.225) и направляет дело прокурору, который принимает по нему одно из решений в течении 5 суток (ст.226):
 - (1) об утверждении ОА и направлении дела в суд
 - (2) о возвращении дела на доп.дознание или пересоставление ОА, при этом прокурор может устанавливать сроки
 - (3) о прекращении УД
 - (4) о направлении дела для производства следствия

Дознание в сокращённой форме

- Признав, что собрано достаточно обвинительных доказательств, дознаватель делает то же
- Итоговый документ - обвинительное постановление (ст.227.1), которое должно быть составлено не позднее 10 суток со дня вынесения П о производстве дознания в сокращённой форме
- Если в этот срок не укладывается, то дознание, по истечению этого срока, продолжают в общем порядке, о чём выносится постановление
- Дело с ОП направляется прокурору, который в течение 3 суток принимает по нему одно из решений
 - (1) об утверждении ОП и направлении дела в суд
 - (2) о возвращении дела для пересоставления ОП, и устанавливает срок, не более 2 суток
 - (3) о направлении дела Д для производства по нему дознания в общем порядке
 - (4) о прекращении УД

Сравнительная таблица по следствию и дознанию

Критерии	Следствие	Дознание	Дознание сокращённое
Сроки	2 месяца	30 суток	15 суток
Основания	Остаточный принцип	Преступления ч.3 ст.150 УПК	Ходатайство подозреваемого + 1) Преступления п.1 ч.3 ст.150 УПК 2) Признает вину, а также не оспаривает правовую оценку деяния 3) Отсутствует предусмотренные статьей 226.2 УПК обстоятельства, исключющие производство дознания в сокращенной форме.
Субъект	Следователи: ОВД РФ; СК РФ; ФСБ	Дознаватели: ОВД РФ; Пограничных органов ФСБ; Таможенных органов РФ и др. Следователи СК РФ	
Итоговый документ	Обвинительное заключение	Обвинительный акт	Обвинительное постановление

<i>Продление срока</i>	До 3 мес.; до 12 мес.	До 6 мес.; до 12 мес.	До 20 суток
<i>Срок составления итогового документа</i>	10 суток	30 суток	10 суток
<i>Утверждение итогового документа</i>	Прокурор	НОД	
<i>Степень самостоят.</i>	Следователь наиболее независим от прокурора и РСО	Дознаватель в наибольшей степени зависим от решений прокурора	
<i>Срок рассмотрения дела прокурором</i>	10 суток	5 суток	3 суток
<i>Основания продления срока</i>	В случае необходимости продления срока предварительного следствия следователь выносит соответствующее постановление и представляет его руководителю следственного органа не позднее 5 суток до дня истечения срока предварительного следствия	По общему правилу срок дознания в обычном порядке составляет 30 суток со дня возбуждения уголовного дела (ч. 3 ст. 223 УПК РФ)	По общему правилу срок производства согласно сокращенному порядку дознания не должен превышать 15 суток, а в исключительных случаях он может быть продлен до 20 суток. Дознание в такой форме не может проводиться, в частности, в отношении несовершеннолетнего или подозреваемого, к которому применяются принудительные меры медицинского характера
<i>Методы действия</i>	Следователь не вправе осуществлять ОРМ. Выполняя обязанности по расследованию преступления, следователь органов предварительного следствия должен использовать лишь следственные и процессуальные действия	Дознаватель вправе осуществлять ОРМ. Дознаватели, как и дознавательные органы в своей работе могут сочетать следственные или прочие процессуальные действия с ОРМ, проводимые посредством специального вспомогательного аппарата, оперативной техники, научно-технических средств, а также с помощью личного сыска	
<i>Документ начала</i>	Соответствующее постановление	Постановление о ВУД	Письменное ходатайства о производстве дознания в сокращённой форме

Подготовка УД к СР (стадия 3; главы 33-34)

Судья, получив от прокурора УД (с обвинительным заключением / актом / постановлением), должен проверить его на предмет законности и не позднее 30 суток (если обвиняемый в СИЗО - 14 суток) принять одно из решений:

- О назначении даты СЗ (с этого момента обвиняемый называется подсудимым)
- О назначении предварительного слушания по делу (глава 34) - если возникли какие-либо вопросы по делу и их нужно разрешить
- О направлении дела по подсудности

Вопросы, которые суд должен выяснить по поступившему ему УД, определены в ст.228 и направлены на проверку соблюдения процедур (но не на оценку того, насколько хорошо сработала обвинение, насколько хорошая обвинительная база):

- 1) Подсудность дела
 - 2) Вручены ли копии итоговых документов сторонам
 - 3) Вопрос о мере пресечения, если она есть (отмена; изменение; продление)
- и др.

Если вопросов у судьи нет, то выносится постановление о назначении СЗ (ст.231), в котором должно быть о:

- месте, дате, времени СЗ
- единолично или коллегиально
- назначении защитника (если его нет)
- вызове в суд конкретных лиц
- рассмотрении дела в закрытом заседании (ст.241) - есть тайна; половые преступления и т.д.

Стороны должны быть извещены о дате заседания не позднее чем за 5 суток

С момента назначения даты заседания подсудимый уже не может заявлять ходатайства о:

- рассмотрения дела с участием присяжных заседателей
- проведения предварительного слушания
- рассмотрении дела коллегией из 3 судей

При необходимости судья назначает предварительное слушание по делу на этой же, 3-ей стадии:

- по собственной инициативе - если у него возникли вопросы по делу
- по ходатайству стороны - об исключении какого-то доказательства как недопустимого

Процедура регулируется главой 34

Предварительное слушание проводится судьёй единолично в закрытом СЗ с участием сторон

Уведомление о вызове в заседание должно быть направлено не менее чем за 3 суток до дня ПрСл

Неявка обвиняемого может послужить основанием для проведения ПрСл без него, если есть ходатайство об этом или он в розыске

Неявка других лиц не препятствует проведению предварительного слушания

В ходе ПрСл могут вызываться лица, изучаться документы и т.д. с целью разрешения вопросов

Виды решений (ст.236):

- 1) о направлении УД по подсудности в случае
- 2) о возвращении УД прокурору
- 3) о приостановлении производства по УД
- 4) о прекращении УД
- 5) о прекращении УД или уголовного преследования в соответствии со статьей 25.1 УПК и назначении обвиняемому меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, предусмотренной статьей 104.4 УК РФ
- 6) о назначении СЗ
- 7) об отложении СЗ в связи с наличием не вступившего в законную силу приговора, предусматривающего условное осуждение лица, в отношении которого в суд поступило уголовное дело, за ранее совершенное им преступление
- 8) о выделении или невозможности выделения УД в отдельное производство в случаях, предусмотренных УПК, и о назначении СЗ
- 9) о соединении или невозможности соединения УД в одно производство в случаях, предусмотренных УПК, и о назначении судебного заседания

Общие условия СР (глава 35)

Анализ статей главы 35 позволяет выяснить, что условий в нём не содержится, но есть:

1) Принципы

- Непосредственность и устность (ст.240)
 - приговор по УД должен быть основан на тех доказательствах, которые были исследованы в суде по этому делу
 - по общему правилу, все собранные доказательства должны быть непосредственно исследованы судом (заслушаны показания, осмотрены вещдоки и т.д.). Оглашение показаний через зачитывание протоколов,

допросов и иных СД, ознакомления с заключением эксперта или осмотром выемкой и т.д. посредством зачитывания протоколов допускается в исключительных случаях

- Гласность (ст.241)
 - по общему правилу, СР ведётся открыто. Случаи закрытого - в ч.2 ст.241 (риск разглашения охраняемой законом тайны; подсудимому до 16 лет; половые преступления; для безопасности участников и их близких)
 - если закрытая форма, то суд должен вынести об этом определение (если коллегиальное рассмотрение) или постановление (если единоличное рассмотрение)
 - сама процедура закрытого заседания по общим правилам процесса
 - с 2017 года лицам, присутствующим в открытом СЗ дано право ввести аудио- и письменную запись. Фото- и видеозапись, трансляция в интернет допускается только с разрешения председательствующего
 - лица, которым до 16 лет и которые не участники дела, допускаются в зал заседания с разрешения председательствующего. А так, все желающие могут прийти, если это открытое СЗ
- Неизменность состава суда (ст.242)
 - УД рассматривается одним и тем же судьей или одним и тем же составом суда
 - если кто-либо из судей лишен возможности продолжать участие в СЗ, то он заменяется другим судьей и СР УД начинается сначала
- Равенство прав сторон (ст.244)

2) Участники

- Появляются новые, которых не было в разделе 2 (Участники Уг.Суд.пр.)
 - председательствующий (ст.243)
 - помощник судьи (ст.244.1)
 - секретарь СЗ (ст.245)
- Особенности участия ранее закреплённых участников, причём не всех: обвинитель; подсудимый; защитник; потерпевший; гражданские истец и ответчик; специалист (ст.246-251)

3) Процедурно-организационные аспекты (вопросы)

- Участие путём ВКС (ст.241.1; введена в 2022)
 - возможно, если: (1) подсудимый не может участвовать в заседании (исключение: если это суд присяжных заседателей - участие в таком заседании подсудимого по ВКС запрещено); (2) для обеспечения безопасности участников
- Пределы СР (ст.252)
 - СР проводится только в отношении обвиняемого и лишь по предъявленному ему обвинению
 - изменение обвинения в СР допускается, если этим не ухудшается положение подсудимого и не нарушается его право на защиту
- Отложение и приостановление СР (ст.253)
 - отложение СР - если кто-то нужный не явился в данное СЗ или возникли технические проблемы (сбой ВКС; нет интернета; нет электричества и т.д.) - суд выносит определение или постановление об отложении СЗ на определённый срок + принимает меры по вызову нужных лиц
 - если есть основания для прикосновения (подсудимый скрылся; тяжело болен и др.), то производство по такому делу приостанавливается, о чём выносится определение или приостановление, никакие судебные действия по нему не производится. Если и когда отпадут основания приостановления, то принимается решение о возобновлении производства по делу - тогда всё продолжается
- Прекращение УД или УПресл в СЗ (ст.254)
 - если есть основания
- Решение вопроса о мере пересечения (ст.255)
- Порядок вынесения определения, постановления (ст.256)
- Регламент СЗ (ст.257)
- Меры воздействия на нарушителей порядка в СЗ (ст.258)
 - удаление из зала СЗ
 - отключение от ВКС
 - наложение денежного взыскания
- Протокол СЗ (ст.259); Замечания на него (ст.260)

Конспект по протоколу СЗ и замечаний к нему

Протокол судебного заседания (ст.259)

- Протокол ведётся в ходе каждого СЗ
- В ходе СЗ в СИИ и САИ составляется протокол в письменной форме и ведется аудиопотоколирование
- В закрытых СЗ аудиопотоколирование не допускается
- При его ведении могут быть использованы стенографирование, а также технические средства
- В протоколе судебного заседания обязательно указываются:
 - место и дата заседания, время его начала и окончания;
 - какое УД рассматривается
 - наименование и состав суда, данные о помощнике судьи, секретаре и всех лиц, участвующих в данном СЗ
 - данные о личности подсудимого и об избранной в отношении его мере пресечения
 - действия суда в том порядке, в каком они имели место в ходе СЗ
 - заявления, возражения и ходатайства участвующих в УД лиц
 - определения или постановления, вынесенные судом без удаления в совещательную комнату
 - определения или постановления, вынесенные судом с удалением в совещательную комнату
 - сведения о разъяснении участникам уголовного судопроизводства их прав, обязанностей и ответственности
 - подробное содержание показаний
 - вопросы, заданные допрашиваемым, и их ответы
 - результаты произведенных в СЗ осмотров и других действий по исследованию доказательств
 - обстоятельства, которые участники уголовного судопроизводства просят занести в протокол
 - основное содержание выступлений сторон в судебных прениях и последнего слова подсудимого
 - сведения об оглашении приговора и о разъяснении порядка ознакомления с протоколом судебного заседания и принесения замечаний на него
 - сведения о разъяснении оправданным и осужденным порядка и срока обжалования приговора, а также о разъяснении права ходатайствовать об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции
- Если в ходе СР осуществлялись фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, киносъемка допросов, трансляция по радио, телевидению или в Интернете, то об этом делается отметка в протоколе СЗ. В этом случае материалы фотографирования, аудио- и (или) видеозаписи, киносъемки прилагаются к материалам уголовного дела. При осуществлении трансляции СЗ в протоколе судебного заседания указывается также наименование СМИ или сайта в Интернете, посредством которых осуществлялась трансляция.
- Протокол должен быть изготовлен и подписан в течение 3 суток со дня окончания СЗ. По ходатайству сторон им может быть предоставлена возможность ознакомиться с частями протокола по мере их изготовления.
- Ходатайство об ознакомлении с протоколом и аудиозаписью СЗ подается сторонами в письменном виде в течение 3 суток со дня окончания СЗ
- Копии протокола и аудиозаписи изготавливаются по письменному ходатайству участника СР и за его счет

Замечания к протоколу СЗ (ст.260)

- В течение 3 суток со дня ознакомления с протоколом и аудиозаписью СЗ стороны могут подать на них замечания.
- Замечания на протокол рассматриваются председательствующим незамедлительно. Замечания на аудиозапись рассматриваются председательствующим в течение 2 суток со дня их подачи. В необходимых случаях председательствующий вправе вызвать лиц, подавших замечания, для уточнения их содержания
- По результатам рассмотрения замечаний на протокол, аудиозапись председательствующий выносит постановление об удостоверении их правильности либо об их отклонении. Замечания на протокол, аудиозапись и постановление председательствующего приобщаются к протоколу СЗ

Судебное разбирательство по УД: общая характеристика

Понятие судебного разбирательства по УД

1) Стадия уголовного процесса. Это основная стадия, в которой суд первой инстанции на основе исследования материалов обвинения и защиты решает основные вопросы уголовного дела: о наличии или отсутствии события преступления, виновности подсудимого и его ответственности

- 2) Форма осуществления правосудия. В соответствии со статьями 49 и 118 Конституции РФ уголовное судопроизводство является основной формой осуществления правосудия по уголовным делам
- 3) Кульминация производства по уголовному делу. Все предшествующие стадии являются по отношению к ней подготовительными, а все последующие проверочными
- 4) Специфический вид социальной деятельности. Теоретическое понятие организации судебного разбирательства основано на концепции общей теории организации и управления, целях и принципах российского уголовного процесса, нормах уголовно-процессуального закона, положениях криминалистики и пр.
- 5) п. 52 ст. 5 УПК РФ: «судебное разбирательство судебное заседание судов первой, второй, кассационной и надзорной инстанций»

Основные черты стадии СР по УД

- 1) Основная задача: правильное и справедливое разрешение уголовного дела по существу. В приговоре суда должен быть дан ответ на вопросы о виновности или невиновности подсудимого и применении или неприменении к нему наказания
- 2) Предмет разбирательства: уголовно-правовое отношение между государством и подсудимым, то есть спор между ними о праве государства в установленном законом порядке публично признать подсудимого виновным и справедливо его наказать
- 3) Проявление принципов: особенно состязательности и равноправия сторон, непосредственности и устности, а также гласности
- 4) Наличие общих условий: установленных законом и основанных на принципах уголовного процесса положений (правил), которые характеризуют природу, сущность и содержание стадии судебного разбирательства (непрерывность, неизменность состава суда, руководящая роль председательствующего в судебном заседании и др.)
- 5) Завершение постановлением приговора: оправдательного или обвинительного, но могут быть приняты и другие решения, например о прекращении уголовного дела

Значение стадии судебного разбирательства по уголовным делам:

- 1) Установление справедливого решения: вынесение соразмерного наказания в случае виновности обвиняемого, защита чести и достоинства граждан, возмещение нанесённых убытков
- 2) Установление точности деталей дела: детали процесса формируют реальное представление о том, что происходило в действительности, и на основе этих данных принимается окончательное решение
- 3) Обеспечение соблюдения прав и охраны конституционных свобод: осуществляется охрана прав подсудимого (право на защиту и др.), прав потерпевшего (право на свободу передвижения, право на жизнь, право на неприкосновенность собственности и др.)
- 4) Разрешение уголовно-правового спора: разрешается спор между подсудимым и государством о праве государства в установленном законом порядке публично признать подсудимого виновным и справедливо его наказать
- 5) Воспитательное воздействие: при надлежаще организованном судебном разбирательстве и соблюдении порядка проведения оказывается воспитательное воздействие на участников процесса и присутствующих в судебном заседании лиц
- 6) Профилактика нарушений: стадия судебного разбирательства оказывает профилактическое воздействие на реальных и потенциальных нарушителей российских законов

Суд в уголовном судопроизводстве

Понятие

п. 48 ст. 5 УПК РФ: Суд - любой суд общей юрисдикции, рассматривающий уголовное дело по существу и выносящий решения, предусмотренные УПК РФ

Полномочия суда по УД

- 1) По содержанию
 - Полномочию по осуществлению правосудия
 - Полномочия по осуществлению судебного контроля
- 2) По характеру
 - Исключительные полномочия
 - Иные полномочия

Исключительные полномочия суда

Часть 1 ст.29 УПК

- 1) признать лицо виновным в совершении преступления и назначить ему наказание
- 2) применить к лицу принудительные меры медицинского характера в соответствии с требованиями главы настоящего Кодекса
- 3) применить к лицу принудительные меры воспитательного воздействия в соответствии с требованиями главы 50 настоящего Кодекса
- 4) прекратить по основаниям, предусмотренным статьей 25.1 настоящего Кодекса, в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления небольшой или средней тяжести, уголовное дело или уголовное преследование с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в соответствии с требованиями главы 51.1 настоящего Кодекса
- 5) отменить или изменить решение, принятое нижестоящим

Специфические полномочия суда

Часть 2 ст.29 УПК

- 1) об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста, залога, запрета определенных действий
- 2) о продлении срока содержания под стражей, срока домашнего ареста, срока применения залога, срока запрета определенных действий
- 3) о временном помещении подозреваемого, обвиняемого, содержащегося под стражей, в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях
- 4) о продлении срока временного пребывания подозреваемого, обвиняемого, содержащегося под стражей, в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях
- 5) и т.д.

Судебные инстанции

Пункт 51 ст. 5 УПК РФ: судебное разбирательство судебное заседание судов первой, второй, кассационной и надзорной инстанций

Судебная инстанция - орган судебной системы, который специализируется на выполнении конкретных функций, связанных с рассмотрением и разрешением судебных дел

Принципы судебного разбирательства по УД

Ст.5 ФКЗ о СОЮ

- 1) Правосудие в Российской Федерации осуществляется только судом
- 2) Никто не может быть лишен права на рассмотрение его дела в том суде общей юрисдикции и тем судьей, к подсудности которых оно отнесено настоящим Федеральным конституционным законом и федеральными законами
- 3) Все равны перед судом. Суды не отдают предпочтение каким-либо органам, лицам, участвующим в процессе сторонам по признаку их государственной, социальной, половой, расовой, национальной, языковой или политической принадлежности либо в зависимости от их происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, места рождения, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а равно и по другим не предусмотренным федеральным законом основаниям
- 4) Суды общей юрисдикции осуществляют судебную власть, независимо от законодательных и исполнительных органов государственной власти. В Российской Федерации не могут издаваться законодательные и иные нормативные правовые акты и осуществляться действия (бездействие), отменяющие или умаляющие независимость судов и судей
- 5) Разбирательство дел в судах общей юрисдикции открытое. Слушание дела в закрытом заседании допускается только в случаях, предусмотренных федеральным законом
- 6) Рассмотрение дел в судах общей юрисдикции очное. Заочное производство допускается только в случаях, предусмотренных федеральным законом
- 7) Рассмотрение дел в судах общей юрисдикции осуществляется на основе состязательности и равноправия сторон
- 8) Вступившие в силу судебные акты судов общей юрисдикции, а также их законные распоряжения, требования, поручения, вызовы и иные обращения являются обязательными для всех федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных служащих, общественных объединений, должностных лиц, других физических и юридических лиц и подлежат неукоснительному исполнению на всей территории Российской Федерации

+Глава 2 УПК; + ст.240-244 главы 35 УПК

Наиболее полные и проявляющие принципы СР:

- ст.14 - презумпция невиновности
- ст.15 - состязательность сторон
- ст.244 - равенство прав сторон

Состав суда по УД

Некоторые особенности использования АИС:

- 1) Модуль распределения дел формирует график работы судей в суде и определяет возможность распределения дел судье в конкретный день, с учётом сведений о предоставленных судьям отпусках, об отсутствии на рабочем месте в связи с болезнью и других периодах, в течение которых распределение дел судье не производится
- 2) В модуль АИС вводится информация о специализации каждого судьи. Специализация характеризует категории дел, в отношении которых судья имеет наибольший опыт
- 3) При автоматическом распределении уголовных дел программа позволяет сравнивать особенности распределяемого дела и специализацию судей, которым это дело может достаться
- 4) Модуль позволяет определить судей, которые будут рассматривать дела в первой, второй инстанциях, с участием присяжных заседателей, дела с участием несовершеннолетних и так далее

Схемы

[Смотреть выше в разделе «Схемы»](#)

Судебные акты по УД

Статья 5 УПК

- 1) *Пункт 33.* Процессуальное решение - решение, принимаемое судом, прокурором, следователем, органом дознания, начальником органа дознания, начальником подразделения дознания, дознавателем в порядке, установленном настоящим Кодексом
- 2) *Пункт 53.1.* Судебное решение - приговор, определение, постановление, вынесенные при производстве по уголовному делу в судах первой и второй инстанций; определение и постановление, вынесенные при производстве по уголовному делу в суде кассационной инстанции; постановление, вынесенное при производстве по уголовному делу в суде надзорной инстанции
- 3) *Пункт 23.* Определение - любое решение, вынесенное коллегиально судами первой, апелляционной и кассационной инстанций, за исключением приговора и кассационного определения
- 4) *Пункт 25.* Постановление - любое решение, за исключением приговора, вынесенное судьей единолично; решение, вынесенное президиумом суда при пересмотре соответствующего судебного решения, вступившего в законную силу
- 5) *Пункт 28.* Приговор - решение о невиновности или виновности подсудимого и назначении ему наказания либо об освобождении его от наказания, вынесенное судом первой или апелляционной инстанции
- 6) *Пункт 53.2.* Итоговое судебное решение - приговор, иное решение суда, вынесенное в ходе судебного разбирательства, которым уголовное дело разрешается по существу
- 7) *Пункт 53.3.* Промежуточное судебное решение - все определения и постановления суда, за исключением итогового судебного решения

Сущность судебных решений по УД

- 1) Это целенаправленный акт суда, которому предшествует деятельность по изучению и анализу представленных сторонами сведений о фактических обстоятельствах совершённого преступления
- 2) Это обоснованный выбор варианта разрешения материально-правовых и (или) процессуальных вопросов, зафиксированный в форме, предусмотренной УПК РФ

Значение судебных решений по УД

- 1) Реализация назначения уголовного судопроизводства. Судебные решения обеспечивают защиту прав и законных интересов лиц, участвующих в уголовном процессе, и в конечном счёте способствуют законности приговора
- 2) Управление движением дела. Судебные решения позволяют при его рассмотрении переходить от стадии к стадии и дают ответы на различные процессуально-правовые вопросы, возникающие по ходу судебного разбирательства
- 3) Оценка общественной опасности. Судебное решение содержит оценку общественной опасности со стороны государства деяний, за которые установлена уголовная ответственность лица
- 4) Восстановление и поддержание общественного порядка. Решение суда способствует восстановлению и поддержанию общественного порядка и направлено на ограждение от уголовного преследования лица, вина которого не установлена

Судебное разбирательство по УД (4 стадии)

Анализ норм УПК позволяет выделять виды СР:

- 1) Обычное (гл.36-39)
- 2) Упрощённое

- Особый порядок принятия СР при согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением (гл.40)
- Особый порядок принятия СР при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве (гл.40.1)
- Производство по УД, подсудным мировому судье (гл.41)

3) Усложнённое СР (гл.42) - суд с участием присяжных заседателей

Обычное СР (гл.36-39)

Анализ норм УПК позволяет выделить 5 этапов обычного СР:

1) Подготовительная часть СЗ (гл.36) - ****НЕ путать с подготовкой к СР**** (это 3 стадия, а не этап 4ой стадии)

- Первый этап СР, так же как и 3 стадия, направлена на разрешение возможных вопросов, для того чтобы само разбирательство прошло уже без них
- В рамках подготовительной части происходит:
 - открытие СЗ (объявление состава суда, какое УД данные подсудимого, гос. обвинителя и защитника (если он есть))
 - проверка явки в суд
 - решение вопроса о возможности рассмотрения дела, если кто-то не явился
 - разъяснение переводчику его прав, если он есть
 - удаление свидетелей из зала СЗ
 - разъяснение прав подсудимому, потерпевшему; гражданским истцу ответчику, если они есть
 - разъяснение прав иным участникам, которые приглашаются в СЗ
 - заявление и (или) разрешение ходатайств, если они есть

2) Судебное следствие (гл.37)

- Здесь исследуются все собранные по делу доказательства
- Оно начинается с изложения гос.обвинителем предъявленного подсудимому обвинения (если дело частного обвинения - то с изложения заявления частным обвинителем)
- После этого председательствующий спрашивает подсудимого:
 - понятно ли ему обвинение?
 - признаёт ли себя виновным?
 - желает ли он или его защитник (если он есть) дать пояснения и выразить своё отношение к обвинению?
- После этого начинают исследовать доказательства
 - очерёдность представления док-в определяется стороной, который представляет их суду
 - при этом первой представляет док-в сторона обвинения, после - сторона защиты
 - исходя из положений гл.35 УПК (непосредственность и устность СР, неизменный состав суда), все док-ва, которые были собраны на досудебном производстве, должны заново исследоваться в суде. Если это были допросы, то данные лица вызываются в суд и заново допрашиваются. Если есть вещдоки, то заново осматриваются и т.д.
 - также у сторон есть право представить новые док-ва - но если это действительно может изменить ход дела
- Такая организация направлена на то, чтобы у судьи собралось внутреннее убеждение относительно законности док-в, с тем чтобы их можно было положить в основу УД
- В суде док-ва исследуются посредством судебных следственных действий
- Окончание судебного следствия
 - после того, как исследованы все представленные док-ва, председательствующий спрашивает у сторон "желают ли они дополнить судебное следствие"
 - если да, то ход-ва рассматриваются
 - если нет, то принимается решение об окончании судебного следствия

3) Прение сторон (гл.38)

- Это речи обвинителя и защитника, а если нет защитника - подсудимого
- Вправе ходатайствовать об участии гражданские истец, ответчик и (или) их представители
- Очерёдность выступления участников прений устанавливает суд. При этом, первый всегда гос.обвинитель, последним всегда защитник (подсудимый)
- Участники прений не вправе ссылаться на док-ва, которые не рассматривались в суде или которые были признаны недопустимые
- Суд не вправе ограничивать по времени выступление (исключение - если не по делу)
- После произнесения речей всеми участниками прений, каждый может высказаться с репликой (краткая речь). Право последней реплики принадлежит стороне защиты

4) Последнее слово подсудимого (гл.38)

- Это право подсудимого, поэтому стадия не обязательна
- По времени не ограничивается, за исключением если не по делу
- Если в ходе прений или последнего слова появится новая информация, имеющее существенное значение по делу, то это может стать основанием для его пересмотра
- После последнего слова подсудимого (если оно было) суд удаляется в совещательную комнату для постановления приговора, о чём председательствующий объявляет присутствующим в зале суда. Перед удалением он должен также сообщить время оглашения приговора

5) Постановление приговора (гл.39)

ССД, которые схожи со СД	ССД, которых ранее не было в СД
Допрос подсудимого (275)	Оглашение показаний подсудимого (276)
Допрос потерпевшего (277)	Особенности производства допроса и иных СД путём использования ВКС (278.1)
Допрос свидетелей (278)	Использование потерпевшим и свидетелем письменных заметок и документов (279)
Допрос эксперта (282)	Особенности допроса несовершеннолетнего потерпевшего и свидетеля (280)
Производство суд.экспертизы (283)	Оглашение показаний потерпевшего и свидетеля (281)
Осмотр вещдоков (284)	Допрос и оглашение показаний лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве (281.1)
Осмотр местности и помещения (287)	Оглашение протоколов СД и иных документов (285)
Следственный эксперимент (288)	Приобщение к материалам УД документов, представленных суду (286)
Предъявление для опознания (289)	
Освидетельствование (290)	

Постановление приговора (гл.39)

Приговор постановляется именем РФ (ст.296)

Статья 297 - свойства (требования) приговора - законность, обоснованность и справедливость

Виды приговора (ст.302)

1) Оправдательный. Постановляется, если:

- нет события преступления
- подсудимый не причастен к совершению преступления
- отсутствует состав преступления
- в отношении подсудимого коллегией присяжных заседателей вынесен оправдательный вердикт

2) Обвинительный. Постановляется:

- с назначением наказания, подлежащего отбыванию осужденным
- с назначением наказания и освобождением от его отбывания
- без назначения наказания

Структура приговора

1) Вводная часть приговора

- Дата и место
- "Именем РФ"
- Наименование суда
- Его состав (секретарь, помощник)
- Стороны
- Норма УК РФ

2) Описательно-мотивировочная часть

- Оправдательного приговора (ст.305)
 - Суть обвинения
 - Обстоятельства дела, установленного судом (суд.следствие)
 - Основания оправдания подсудимого
 - Подтверждающие их доказательства
 - Мотивы, по которым суд отверг доводы обвинения
- Обвинительного приговора (ст.307)
 - Описание преступления, признанного судом доказанным
 - Док-ва, на основе которых суд основывает свои обвинительные доводы
 - Мотивы, по которым суд отверг другие док-ва
 - См./Отяг. обстоятельства
 - Мотивы назначения наказания

3) Резолютивная часть

- Оправдательного приговора
 - ФИО подсудимого
 - Решение о признании его невиновным и основание оправдания
 - Разрешение возможных вопросов (например, о возможности возмещения вреда; об отмене меры пресечения)
- Обвинительного приговора
 - ФИО подсудимого
 - Решение о признании его виновным
 - Норма УК
 - Наказание

Процедура постановления приговора

Приговор постановляется судом в совещательной комнате. Действует принцип тайны совещания судей - во время постановления приговора, в этой комнате могут находиться лишь судьи, находящиеся в составе суда по этому делу

По окончании рабочего дня, суд вправе выходить из комнаты, а также вправе во время рабочего дня делать перерывы

Судьи не вправе разглашать суждения, имевшие место при обсуждении и постановлении приговора, или иным способом раскрывать тайну совещаний судей

При постановлении приговора, суд, в совещательной комнате, должен разрешить вопросы ст.299

При этом основные первые четыре:

- 1) доказано ли, что имело место деяние, в совершении которого обвиняется подсудимый
- 2) доказано ли, что деяние совершил подсудимый
- 3) является ли это деяние преступлением и какими пунктом, частью, статьей УК РФ оно предусмотрено
- 4) виновен ли подсудимый в совершении этого преступления

Если в ходе предварительного расследования или СР возникало вопрос о вменяемости подсудимого, то он должен быть обсуждён отдельно (ст.300)

Если будет признано, что во время деяния был невменяем, либо уже после у него возникло псих.расстройство, из-за которого он не осознавал характер своих действий или не мог руководить ими, то суд выносит постановление в порядке гл.51 УПК (производство о применении принудительных мер медицинского характера)

Если дело рассматривалось судом коллегиально, то этот же состав и совещается в совещательной комнате (ст.301)

Вопросы ст.299 ставятся на голосование; председательствующим

При голосовании никто из судей не вправе воздержаться (искл.: если судья остался за оправдание, но остался в меньшинстве, то при решении вопросов о наказании может воздержаться)

Председательствующий голосует последний

Если смертная казнь - то только единогласно

У судьи есть право на особое мнение:

- судья, оставшийся при своём особом мнении по постановленному приговору, вправе письменно его изложить в совещательной комнате
- оно приобщается к материалам дела, но при оглашении приговора не оглашается

После подписания приговора, суд возвращается в зал СЗ и председательствующий оглашает вводную и резолютивную части приговора - это стало можно с внесением изменений в ст.310 федеральным законом от 21.12.2022

Все присутствующие, включая состав суда, слушают приговор суда стоя

Если подсудимый не владеет языком, то ему синхронно или сразу после ему его переводит переводчик

Упрощённое судебное разбирательство

Особый порядок принятия судебного решения при согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением (гл.40)

Дела

о преступлениях небольшой или средней тяжести

Основание

Заявление обвиняемого о согласии с предъявленным ему обвинением и ход-во о постановлении приговора без проведения СР в обычном порядке

Порядок заявления ходатайства

Оно заявляется обвиняемым в присутствии защитника (т.е. если его нет - он должен быть приглашён)

Когда заявляется

- 1) В момент ознакомления с материалами УД (на окончании стадии ПР) - и тогда об этом делается запись в протоколе об ознакомлении
- 2) На предварительном слушании (если оно назначено в рамках 3 стадии - подготовки дела к СР)

Судья, имея на руках УД с таким ход-вом, должен убедиться, что:

- 1) обвиняемый осознает характер и последствия заявленного им ходатайства
- 2) ходатайство было заявлено добровольно и после проведения консультаций с защитником
- 3) государственный или частный обвинитель и (или) потерпевший не возражают против заявленного обвиняемым ходатайства

Само судебное разбирательство сводится к рассмотрению ход-ва, и если "всё хорошо", то сразу постановляется обвинительный приговор (нет ни судебного следствия, ни прения сторон, ни последнего слова подсудимого)

Процедура судебного заседания

- Подготовительная часть (открытие). Должен участвовать подсудимый, его защитник, а также гос.обвинитель; потерпевший не обязательно; остальных нет
- Суд опрашивает подсудимого
 - понятно ли ему обвинение?
 - согласен ли он с ним?
 - поддерживает ли своё ход-во о постановлении приговора без СР
 - заявлено ли оно добровольно и проконсультировано ли оно с защитником
 - осознаёт ли последствия

- Если "всё да", то никакие доказательства не исследуются, а суд сразу постановляет обвинительный приговор (если нет, или у суда возникли сомнения, то выносит постановление о прекращении особого порядка и назначает рассмотрение дело в общем порядке. Суд должен пояснить мотивы такого решения)
- При назначении наказания суд назначает наказание подсудимому, которое не может превышать 2/3 максимального срока или размера наказания, которое предусмотрено статьёй УК за это преступление

Особый порядок принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве (гл.40.1)

Была введена в 2009 году

В отличие от гл.40, идеи гл.40.1 - сотрудничество лица, подозреваемого/обвиняемого в совершении преступления с органами власти

Чем раньше оно начнётся - тем лучше; чем дальше оно будет - тем лучше

Основания

Ход-во подозреваемого/обвиняемого о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве

Подается письменно на имя прокурора через следователя

Должно быть подписано самим лицом и его защитником (т.е. он должен быть; если его нет - нужно назначить и пригласить)

Когда заключается

Можно с момента начала УПресл (т.е. когда органом стало известно о преступлении) и до окончания ПР

Что должно быть в ходатайстве

- Желание досудебно сотрудничать
- Указание на то, какие действия он обязуется совершить в целях содействия раскрытию и расследования преступления

Процедура подачи ходатайства

Оно, подписанное лицом и его защитником, подается на имя прокурора следователю, который в течении 3-х суток:

- либо согласовывает его с РСО и направляет прокурору вместе с постановлением о возбуждении перед прокурором ходатайства о заключении с подозреваемым/обвиняемым досудебного соглашения о сотрудничестве
- либо сам выносит постановление об отказе в удовлетворении ходатайства лица (может быть обжалована)

Если 1 вариант, то прокурор, получив ходатайство и постановление, приглашает следователя, подозреваемого/обвиняемого и его защитника и с их участием составляет само судебное соглашение о сотрудничестве, в котором должен содержаться:

- дата и место
- данные должностного лица прокуратуры, заключающее соглашение от стороны обвинения
- ФИО лица, с которым заключается, его защитник
- обстоятельства деяния
- вменяемые нормы УК РФ
- действия, которые лицо обязуется совершить для помощи расследованию
- смягчающие обстоятельства и нормы УК, которые будут применены, если он всё выполнит

Досудебное соглашение подписывается прокурором, лицом и его защитником

Дальнейшее расследования по делу идёт в обычном порядке. Но в конце расследования, когда прокурор получает от С/Д УД, он проверяет насколько выполнено досудебное соглашение. При этом учитывает:

- Характер и пределы содействие обвиняемого
- Значение сотрудничества для расследования преступления
- Степень личной угрозы
- Какие иные преступления были обнаружены, и иные лица были установлены

По итогу, прокурор выносит представление, в котором удостоверяет всё это и вместе с ним направляет дело в суд
Копия представления вручается обвиняемому и его защитнику

Если же прокурор приходит к выводу, что ничего не было сделано в рамках сотрудничества, либо сделано, но незначительно, то указывает это, и тогда дело будет рассматриваться в суде в обычном порядке

Судья, получив от прокурора представление, изучает его и назначает судебное заседание, в котором должен убедиться, что подсудимый понимает сущность особого порядка, и если да - то сразу постановляет обвинительный приговор

При этом суд должен в СЗ удостовериться, что:

- гос.обвинитель подтверждает активное содействие лица
- досудебное соглашение было заключено добровольно

Если "нет", либо у суда возникли вопросы, то суд назначает обычное СР

Процедура судебного заседания

- В нём участвует подсудимый, его защитник и гос.обвинитель. Потерпевший - по желанию
- Гос.обвинитель излагает обвинение, после чего подтверждает активное содействие
- После судья опрашивает подсудимого
 - понятно ли ему обвинение
 - согласен ли с ним
 - хочет ли что-то высказать
- Постановляется обвинительный приговор. При этом суд должен учитывать положение ч.2 и 4 ст.62 УК РФ, а также ст.64, 73, 80.1 УК
- С учётом активности сотрудничества, лицу может быть назначено более мягкое наказание, чем предусмотрено статьёй УК за это преступление или лицо может быть освобождено от отбывания наказания

Производство по УД, подсудным мировому судье

Институт мировых судей был возвращён в Россию с целью "разгрузить" районные суды

Согласно ч.1 ст.31 УПК (предметная подсудность) - мировым судьям подсудны УД о преступлениях, за которые по статье УК РФ максимальное наказание не более 3 лет лишения свободы (но за рядом исключений), а также преступления небольшой или средней тяжести; поэтому, процедуры рассмотрения проще, сроки меньше (например, СР должно быть начато не ранее 3, и не позднее 14 суток со дня поступления дела в суд от прокурора)

С учётом ст.20, 318 УПК - если дело частного обвинения и "обидчик" известен - то УД возбуждается сразу путём обращения потерпевшего с заявлением к мировому судье (по таким делам нет досудебного производства)

Усложнённое судебное разбирательство

Нормативная правовая основа: ФЗ "О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации" от 20.08.2004 № 113-ФЗ

Требования к ПЗ

- 1) Возраст более 25 лет
- 2) Отсутствие судимости (погашенная/снятая)
- 3) Полная дееспособность
- 4) Отсутствие учёта в наркологическом или психоневрологическом диспансере в связи с лечением от алкоголизма, наркомании, токсикомании, хронических и затяжных психических расстройств

Для конкретных УД не допускаются:

- 1) Подозреваемые или обвиняемые в совершении преступлений
- 2) Не владеющие языком судопроизводства
- 3) Имеющие физ. или псих. недостатки, препятствующие полноценному участию в рассмотрении судом УД

Формирование списков кандидатов в ПЗ

Статьи 4 – 8 ФЗ №113 от 2004

Особенности стадии подготовки к СР с участием ПЗ

1. Основание для проведения предварительного слушания — заявление обвиняемым ходатайства о рассмотрении УД судом с участием ПЗ. Ходатайство подаётся в ходе ознакомления с материалами УЛ и на предварительном слушании, которое проводится при наличии иных оснований
2. Предварительное слушание не может быть начато ранее 7 суток со дня вручения обвиняемому копии ОЗ
3. Если по УД проходят несколько обвиняемых, и хотя бы один из них заявил ходатайство о рассмотрении УД судом с участием ПЗ, а остальные не возражают против этого, то УД рассматривается судом с участием ПЗ в отношении всех обвиняемых
4. Если хотя бы один или несколько обвиняемых отказываются от рассмотрения УД с участием ПЗ, суд разрешает вопрос о возможности выделения УД в отношении этих лиц в отдельное производство
5. В постановлении о назначении УД к слушанию судом с участием ПЗ должно быть определено количество кандидатов в ПЗ, которые подлежат вызову в судебное заседание
 - Суд субъекта – не менее 8 кандидатов
 - Районный суд – не менее 6 кандидатов
6. Формирование коллегии ПЗ происходит в закрытом СЗ. В состав коллегии включают объективных, добропорядочных и здравомыслящих людей, проживающих в данной местности
7. Каждый из кандидатов в присяжные заседатели вправе указать на причины, препятствующие исполнению им обязанностей присяжного заседателя, а также заявить самоотвод. Судья принимает решение после выслушивания мнений сторон
8. Для немотивированных отводов устанавливается чёткое число: 2 отвода может заявить прокурор и 2 — подсудимый или его защитник.
9. Принявшим присягу присяжным необходимо разъяснить их права и обязанности, а также коротко и доходчиво объяснить процедуру СР
10. Особенность подготовительной части процесса — проведение её в режиме двух ступеней: первая ступень — в отсутствии ПЗ, вторая ступень — в их присутствии

Этапы судебного разбирательства с участием ПЗ

1. Подготовительная часть судебного заседания

Формирование коллегии присяжных:

- Отбор кандидатов из предварительного списка (ст. 328 УПК РФ)
- Исключение кандидатов по основаниям (недееспособность, судимость и др.)
- Отводы сторон (мотивированные и немотивированные)
- Жеребьёвка: формирование коллегии

Разъяснение прав и обязанностей присяжным (ст. 333 УПК РФ)

Проверка явки участников, разрешение ходатайств (аналогично обычному процессу)

2. Вступительные заявления сторон (ст. 335 УПК РФ)

Государственный обвинитель излагает суть обвинения

Защитник (или подсудимый) выражает позицию защиты

Цель: Ознакомить присяжных с предметом спора, но без оценки доказательств

3. Судебное следствие

Исследование доказательств сторонами (обвинение → защита)

Особенности:

- Акцент на наглядность и доступность для присяжных (демонстрация вещественных доказательств, видео-, аудиоматериалов)
- Судья вправе исключить вопросы, не относящиеся к делу (чтобы не влиять на присяжных)

4. Прения сторон (ст. 336, 337 УПК РФ)

Последовательность:

- Обвинитель
- Гражданский истец/представитель
- Подсудимый/защитник
- Гражданский ответчик/представитель

Ограничения: Запрещено ссылаться на доказательства, не исследованные в суде

Реплики (краткие возражения). Последняя реплика – у защиты

5. Последнее слово подсудимого (ст. 337 УПК РФ)

Подсудимый выступает без вопросов и ограничений по времени

Присяжные присутствуют, но судья прерывает речь, если она не относится к делу

6. Напутственное слово председательствующего (ст. 340 УПК РФ)

Судья:

- Объясняет присяжным правовую основу обвинения
- Напоминает о презумпции невиновности
- Разъясняет правила оценки доказательств
- Формулирует вопросный лист (ст. 338–339 УПК РФ) с вопросами о фактах (виновность, смягчающие обстоятельства)

Присяжные получают письменный экземпляр вопросов.

7. Совещание присяжных и вынесение вердикта (ст. 341–343 УПК РФ)

Совещание в изолированной комнате

Выбор старшины для ведения голосования

Обсуждение и голосование по каждому вопросу (тайное, большинством голосов)

Вердикт:

- «Виновен» / «Невиновен»
- Возможен особое мнение присяжного (в письменной форме)

Оглашение вердикта в зале суда (ст. 344 УПК РФ)

8. Постановление приговора (ст. 345, 347–348 УПК РФ)

Если вердикт оправдательный:

- Судья выносит оправдательный приговор (запрещено оставлять его без рассмотрения)

Если вердикт обвинительный:

- Судья рассматривает юридические последствия (квалификация деяния, наказание)
- Учитывает мнение присяжных о снисхождении (ст. 347 УПК РФ)

Особые случаи:

- Роспуск коллегии присяжных (если вердикт противоречит доказательствам, ст. 346 УПК РФ)
- Вынесение обвинительного приговора или прекращение дела

Производство в суде апелляционной инстанции (стадия 5; раздел 13)

Это 5 стадия уголовного процесса (гл.45.1)

Право апелляционного обжалования

- 1) Осуждённый / оправданный, его защитник / законный представитель
- 2) Гос.обвинитель
- 3) Потерпевший / частный обвинитель / представитель / законный представитель
- 4) Иные лица, но в той части, в какой судебное решение затрагивает их права

Что можно обжаловать

Решения СИИ, не вступившее в законную силу

- промежуточные
- итоговое

Порядок

- 1) Подаётся АЖ - все, кроме гос.обвинителя; АП - гос.обвинитель
- 2) Куда подаётся - через суд, чьё судебное решение обжалуется
 - в районный суд - на решение мирового судьи
 - в СК по УД СОЮ субъекта РФ - на решение районного суда
 - В СК по УД АСОЮ - на решение СОЮ субъекта РФ
 - В АК ВС РФ - на решение ВС РФ, принятые им по 1 инстанции
 - +военный суды

3) Сроки - в течении ****15 суток**** со дня вынесения решения; если лицо под стражей, то со дня вручения ему копии судебного решения

Требование к АЖ/П - ст.389.6

Извещение заинтересованных лиц:

Суд, чьё решение обжалуется, получив АЖ/П, извещает лиц, чьи права в них затронуты об обжаловании и направляет копию АЖ/П

Последствие подачи АЖ/П - это приостанавливает приведение судебного решения в силу. Исключение:

- если был оправдательный приговор, а подсудимый под стражей - то он освобождается из-под стражи
- если речь про решение, вынесенное в ходе СР, то его обжалование не приостанавливает СР

У лица, подавшее АЖ/П есть право отозвать его до начала производства по рассмотрению

Предмет апелляционного рассмотрения

САИ проверяет законность, обоснованность и справедливость (законность и обоснованность иного СР) С1И

Т.е. в порядке апелляции полностью пересматривается УД, поэтому одним из видов апелляционного постановления может являться приговора

Пределы прав САИ

САИ не связан доводами АЖ/П; он вправе проверить производство по УД в полном объёме

Решение САИ (ст.389.20)

- 1) об оставлении приговора, определения, постановления без изменения, а Ж/П без удовлетворения
- 2) об отмене обвинительного приговора и о вынесении оправдательного приговора
- 3) об отмене обвинительного приговора и о вынесении обвинительного приговора
- 4) об отмене приговора, определения, постановления С1И и о передаче УД на новое СР в С1И со стадии подготовки к СЗ или СР
- 5) об отмене оправдательного приговора и о вынесении оправдательного приговора
- 6) об отмене определения или постановления и о вынесении оправдательного приговора либо иного СР
- 7) об отмене приговора, определения, постановления и о возвращении дела прокурору
- 8) об отмене приговора, определения, постановления и о прекращении УД
- 9) об изменении приговора или иного обжалуемого СР
- 10) о прекращении апелляционного производства

Виды апелляционных судебных решений (ст.389.28)

- 1) А приговор
- 2) А определение
- 3) А постановление

В них указывается:

- 1) дата и место вынесения определения, постановления
- 2) наименование и состав суда
- 3) данные о лице, подавшем АЖ/П
- 4) данные о лицах, участвовавших в СЗ САИ
- 5) краткое изложение содержания решения С1И
- 6) краткое изложение доводов лица, подавшего АЖ/П, а также возражений других лиц, участвовавших в заседании суда АИ
- 7) мотивы принятого решения
- 8) решение САИ по АЖ/П
- 9) решение о мере пресечения

При этом есть особенности с учётом вида решения:

1) Оправдательный ап.приговор

- обязательно мотивировочная часть (ст.389.29) - указываются мотивы оправдания и того, что опровергнуты обвинительные доказательства; со ссылками на док-ва
- резолютивная часть (с.389.30)

2) Обвинительный ап.приговор

- описательно-мотивировочная часть (ст.389.31)
- резолютивная (ст.389.32)

Апелляционное решение выносится в совещательной комнате, подписывается всем составом суда; у судьи есть право на особое мнение

Ведётся протокол

Ап.решение можно обжаловать в порядке кассации и надзора

Исполнение приговора (стадия 6; раздел 14)

Не путать с УИЗ, регулирующим сами процессы исполнения уголовных наказаний - УИК РФ

В рамках УС, после вынесения приговора и вступления его в законную силу, могут возникать вопросы, связанные с его исполнением:

- опечатки
- неясный смысл
- в дальнейшем - рассмотрение возможностей применения УДО; замены неотбытой части на более мягкий вид наказания по болезни и другим социальным основаниям
- и т.д.

Кроме того, ст.397 УПК предусматривает перечень вопросов, которые подлежат рассмотрению судом при исполнении приговора

Главным субъектом по-прежнему остаётся суд. По общему правилу - тот, который постановил приговор

Исключение - если осуждённый отзывает наказание в другом месте

Вопросы, связанные с исполнением приговором, рассматриваются единолично судьей в СЗ с участием основных участников, в т.ч. допускается по ВКС

Производство в суде кассационной инстанции (стадия 7; глава 47.1)

Субъект обжалования

Те же, что и в АИ + Ген.прокурор РФ и его заместители вправе обратиться с представлением о пересмотре в любой СКИ

Предмет рассмотрения

СКИ проверяет по КЖ/П законность судебного разбирательства

Как подаётся

В порядке ст.401.3

- либо сразу в СК по УД КСОЮ
- либо через суд, вынесший решение

Срок

КЖ/П могут быть поданы в течении 6 месяцев со дня вступления итогового судебного решения в силу (если осуждённый содержится под стражей - то со дня вручения ему копии такого решения)

Пропущенный по ув.причине срок может быть восстановлен в суде

Содержание КЖ/П (ст.401.4)

- 1) наименование суда, в который они подаются
- 2) данные о лице, подавшем жалобу, представление, с указанием его места жительства или места пребывания, процессуального положения
- 3) указание на суды, рассматривавшие УД в первой, апелляционной или кассационной инстанции, и содержание принятых ими решений
- 4) указание на судебные решения, которые обжалуются
- 5) указание на допущенные судами существенные нарушения норм уголовного или уголовно-процессуального закона, повлиявшие на исход дела, с приведением доводов, свидетельствующих о таких нарушениях
- 6) просьбу лица, подающего жалобу, представление

Подписывается подданным лицом. Преплагаются заверенные соответствующим судом копии СР по данному делу; если нужно - то копий иных документов, подтверждающих по мнению поданного доводы, изложенные в КЖ/П

Возможность поворота к худшему

Ст.401.6

Если в порядке кассации принимается решение, ухудшающее положение осуждённого; оправданного; лица, в отношении которого УД прекращено - можно, но в срок не более 1 года со дня вступления об этом в силу

В порядке кассации изучается сама КЖ/П + материалы дела. То есть здесь нет возможности полного пересмотра

По итогам рассмотрения КЖ/П, которая получил судья СКИ

- может быть принято решение об отказе в её рассмотрении (ст.401.11)
- о назначении СЗ СКИ

Срок рассмотрения

- в течении 2 месяцев по общему правилу
- если рассматриваются в ВС РФ - в течении 3 месяцев

В СЗ обязательно участвует гос.обвинитель; иные заинтересованные лица - по желанию (все заранее извещаются). Допускается по ВКС

По итогам выносятся одно из решений ст.401.14

- 1) оставить КЖ/П удовлетворения
- 2) отменить приговор, определение или постановление суда и все последующие судебные решения и прекратить производство по данному УД
- 3) отменить приговор, определение или постановление суда и все последующие судебные решения и передать УД на новое судебное рассмотрение либо возвратить дело прокурору
- 4) отменить приговор САИ и передать УД на новое апелляционное рассмотрение
- 5) отменить решение СКИ и передать УД на новое кассационное рассмотрение
- 6) отменить решение СКИ и оставить без изменения либо изменить приговор, определение или постановление суда и (или) последующие судебные решения
- 7) внести изменения в приговор, определение или постановление суда и (или) последующие судебные решения

Пределы прав СКИ (ст.401.16)

Суд не связан доводами КЖ/П и вправе проверить всё дело в полном объёме

Производство в суде надзорной инстанции (стадия 8; глава 48.1)

Что пересматривается

Вступившие в законную силу судебные решения по УД

На основании НЖ/П

Субъект обжалования

Те же

Предмет проверки

Законность обжалуемого судебного решения

Кто проверяет

Президиум ВС РФ

Как подаётся

Непосредственно в ВС РФ

Содержание НЖ/П (ст.412.3)

- 1) наименование суда, в который они подаются
 - 2) данные о лице, подавшем жалобу, представление, с указанием его места жительства или места пребывания, процессуального положения
 - 3) указание на суды, рассматривавшие УД в первой, апелляционной или кассационной инстанции, и содержание принятых ими решений
 - 4) указание на судебные решения, которые обжалуются
 - 5) указание на предусмотренные законом основания пересмотра судебного решения в порядке надзора с приведением доводов, свидетельствующих о наличии таких оснований
 - 6) просьбу лица, подавшего жалобу, представление
- +К НЖ/П прикладываются судебные заверенные копии судебных решений, принятые по этому делу и имеющие значение для этой КЖ/П

НЖ может быть возвращена (ст.412.4). Например: не отвечает требованиям; пропущен срок обжалования; подано не имеющим на то правом лицом и др.

Срок подачи

- 1) Сторона защиты - не ограничена сроками
- 2) Если жалоба направлена на ухудшение положения осуждённого - в течении 1 года после вступления приговора в силу

Срок рассмотрения

1 месяц со дня поступления (либо 2 месяца, если истребовалось УД)

Пределы прав Президиума ВС РФ (ст.412.12)

Проверяется правильность применения норм УК и УПК нижестоящими судами

В интересах законности, Президиум ВС РФ может выйти за пределы доводов НЖ/П

По итогам может быть принято решение об отмене или изменении обжалуемого судебного решения (ст.412.9)

По общему правилу, поворот к худшему не допускается. Исключение - ст.401.6

Возобновления производства по УД ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств (стадия 9; глава 49)

Вновь открывшиеся - обстоятельства, которые были в момент ВЗС приговора, но о них не было известно суду

Новые обстоятельства - не были известны суду на момент вынесения решения и которые:

- либо исключают наказуемость и преступность деяния
- либо обнаруживают новые преступления

Сроки возобновления производства (ст.414)

- Если в пользу осуждённого - не ограничено. Смерть осуждённого не является препятствием для возобновления
- Если пересматривается оправдательный приговор или решение о пересмотре дела или обвинительный приговор, из-за того, что слишком мягкий - в течении сроков давности привлечения к УО по ст.78 УК

Сравнительная таблица по инстанциям, пересматривающим постановление суда первой инстанции

Критерии	Апелляция	Кассация	Надзор
Суд	Районный (к мировым судьями) Субъекта (к районным) АСОЮ (к субъектам)	КСОЮ СК по УД ВС РФ СК по ДВ ВС РФ	Президиум ВС РФ
Субъект обжалования	Осуждённый, оправданный, их защитникам и законным представителям, государственный обвинитель и (или) вышестоящий прокурор, потерпевший, частный обвинитель, их законным представителям и представителям, а также иные лица в той части, в которой обжалуемое судебное решение затрагивает их права и законные интересы. Гражданский истец, гражданский ответчик или их законные представители и представители – в части, касающейся гражданского иска	Осуждённый, оправданный, их защитникам и законным представителям, государственный обвинитель и (или) вышестоящий прокурор, потерпевший, частный обвинитель, их законным представителям и представителям, а также иные лица в той части, в которой обжалуемое судебное решение затрагивает их права и законные интересы. Гражданский истец, гражданский ответчик или их законные представители и представители – в части, касающейся гражданского иска Ген.прокурор РФ и его заместители вправе обратиться с представлением о пересмотре вступившего в законную силу судебного решения в любой суд кассационной инстанции	
Объекты обжалования	Итоговые постановления по делу, не вступивши в законную силу; а также промежуточные решения, затрагивающие права граждан на доступ к правосудию и на рассмотрение дела в разумные сроки и препятствующие дальнейшему движению дела, а также частные определения или постановления	Приговор, определение или постановление суда, вступивших в законную силу	Вступившие в законную силу: 1) Судебные решения АК ВС РФ 2) определения СК по УД / ДВ ВС РФ, вынесенные ими в кассационном порядке; 3) постановления Президиума ВС РФ
Срок подачи жалобы	15 дней со дня вынесения постановления	6 месяцев со дня вынесения постановления	Не ограничен сроками
Срок рассмотрения	В районном суде - не позднее 15 суток В судах субъекта - не позднее 30 суток В АСОЮ, АВС и в ВС РФ - не позднее 45 суток со дня поступления дела в САИ	В течении 2 месяцев по общему правилу Если в ВС РФ - в течении 3 месяцев	1 месяц со дня поступления; либо 2 месяца, если «поднимали» УД

Цель	Проверка законности, обоснованности и справедливости Т.е. в порядке апелляции полностью пересматривается УД	Проверка законности	Проверяется правильность применения норм УК и УПК нижестоящими судами
Решение по итогам рассмотрения	1) об оставлении приговора, определения, постановления без изменения, а Ж/П без удовлетворения 2) об отмене обвинительного приговора и о вынесении оправдательного приговора 3) об отмене обвинительного приговора и о вынесении обвинительного приговора 4) об отмене приговора, определения, постановления С1И и о передаче УД на новое СР в С1И со стадии подготовки к СЗ или СР 5) об отмене оправдательного приговора и о вынесении оправдательного приговора 6) об отмене определения или постановления и о вынесении оправдательного приговора либо иного СР 7) об отмене приговора, определения, постановления и о возвращении дела прокурору 8) об отмене приговора, определения, постановления и о прекращении УД 9) об изменении приговора или иного обжалуемого СР 10) о прекращении апелляционного производства	1) оставить КЖ/П удовлетворения 2) отменить приговор, определение или постановление суда и все последующие судебные решения и прекратить производство по данному УД 3) отменить приговор, определение или постановление суда и все последующие судебные решения и передать УД на новое судебное рассмотрение либо возвратить дело прокурору 4) отменить приговор САИ и передать УД на новое апелляционное рассмотрение 5) отменить решение СКИ и передать УД на новое кассационное рассмотрение 6) отменить решение СКИ и оставить без изменения либо изменить приговор, определение или постановление суда и (или) последующие судебные решения 7) внести изменения в приговор, определение или постановление суда и (или) последующие судебные решения	1) оставить НЖ/П без удовлетворения; 2) отменить приговор, определение или постановление суда и все последующие судебные решения и прекратить производство по данному УД 3) отменить приговор, определение или постановление суда и все последующие судебные решения и передать УД в С1И на новое судебное рассмотрение 4) отменить решение САИ и передать УД на новое апелляционное рассмотрение 5) отменить решение СКИ и передать УД на новое кассационное рассмотрение 6) отменить решение СКИ и оставить без изменения либо изменить приговор, определение или постановление суда и (или) последующие судебные решения 7) отменить приговор, определение или постановление суда и все последующие судебные решения и возвратить УД прокурору при наличии оснований, предусмотренных частью третьей статьи 389.22 УПК 8) внести изменения в приговор, определение или постановление суда и (или) последующие судебные решения 8) оставить НЖ/П без рассмотрения по существу при наличии оснований, предусмотренных статьей 412.4 УПК
Содержание жалобы	1) дата и место вынесения определения, постановления 2) наименование и состав суда 3) данные о лице, подавшем АЖ/П 4) данные о лицах, участвовавших в СЗ САИ 5) краткое изложение содержания решения С1И	1) наименование суда, в который они подаются 2) данные о лице, подавшем жалобу, представление, с указанием его места жительства или места пребывания, процессуального положения 3) указание на суды, рассматривавшие УД в первой, апелляционной или	1) наименование суда, в который они подаются 2) данные о лице, подавшем жалобу, представление, с указанием его места жительства или места пребывания, процессуального положения 3) указание на суды, рассматривавшие УД в первой, апелляционной или

	6) краткое изложение доводов лица, подавшего АЖ/П, а также возражений других лиц, участвовавших в заседании суда АИ 7) мотивы принятого решения 8) решение САИ по АЖ/П 9) решение о мере пресечения	кассационной инстанции, и содержание принятых ими решений 4) указание на судебные решения, которые обжалуются 5) указание на допущенные судами существенные нарушения норм уголовного или уголовно-процессуального закона, повлиявшие на исход дела, с приведением доводов, свидетельствующих о таких нарушениях 6) просьбу лица, подающего жалобу, представление	кассационной инстанции, и содержание принятых ими решений 4) указание на судебные решения, которые обжалуются 5) указание на предусмотренные законом основания пересмотра судебного решения в порядке надзора с приведением доводов, свидетельствующих о наличии таких оснований 6) просьбу лица, подавшего жалобу, представление +К НЖ/П прикладываются судебные заверенные копии судебных решений, принятые по этому делу и имеющие значение для этой КЖ/П
--	--	--	--